

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5362388-91.2025.8.21.7000

Nº do processo 5362388-91.2025.8.21.7000

Classe da ação: Agravo de Instrumento

Competência Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito

Data de autuação: 24/11/2025 09:44:01

Situação MOVIMENTO

Órgão Julgador: Gab. Des. Luís Antônio Behrendorf Gomes da Silva

Colegiado: 11ª Câmara Cível

Relator(a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Processos relacionados:

5001483-31.2024.8.21.0049/RS

| Originário

| CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

| FWN1CIV1J

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

| Relacionado no 2o. grau | Agravo de Instrumento

| LABGS

5001804-71.2021.8.21.0049/RS

| Relacionado no 1o. grau | PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

| FWN1CIV1J

Assuntos

Código	Descrição	Principal
022002	Indenização por dano material, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL	Sim
02200201	Acidente de trânsito, Indenização por dano material, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL	Não
080607	Tutela de Urgência, Tutela Provisória, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	Não

Partes e Representantes

AGRAVANTE	AGRAVADO
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS (31.067.991/0001-53) - Pessoa Jurídica RODRIGO GONÇALVES SC029322 SANDRA CRISTINA OTTO SC061984	MAICON DENTI (023.934.580-00) - Pessoa Física Procurador(es): MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO RS102927 DANIEL GOLISZEVSKI RS079906 BELCHIOR FRIZON RS091887
INTERESSADO	
HDI SEGUROS S.A. (29.980.158/0001-57) Procurador(es): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH	
HDI SEGUROS S.A. (29.980.158/0021-09) Procurador(es): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH	
INTIMADO	
MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (43.363.664/0001-28)	

Informações Adicionais

Chave Processo: 958272431825	Valor da Causa: R\$ 256.454,05	Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo (Nível 0)
Anexos Eletrônicos: Não há anexos	Ação Coletiva de subst. processual: Não	Agravo de Competência Delegada: Não
Antecipação de Tutela: Não Requerida	Criança e Adolescente: Não	Doença Grave: Não
Grande devedor: Não	Justiça Gratuita: Não requerida	Opção por Juízo 100% Digital: Não
Penhora no rosto dos autos: Não	Penhora/apreensão de bens: Não	Pessoa com deficiência: Não
Pessoa enquadrada na LEI 14.289: Não	Petição Urgente: Não	Possui bem associado: não
Processo Originário Digitalizado: Não	Reconvenção: Não	Réu Preso: Não
Vista Ministério Público: Não		

Evento 1

Evento:
DISTRIBUIDO POR PREVENCAO

Data:
24/11/2025 09:44:01

Usuário:
SC029322 - RODRIGO GONÇALVES - ADVOGADO

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
1

Complemento:
Ref. ao Despacho/Decisão do(s) evento(s) 82 do processo originário. - processo preventivo:
53000984020258217000



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS**

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Agravados: HDI SEGUROS S.A e MAICON DENTI E OUTROS

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MÓVEIS E ESTOFADOS ME, já qualificada nos autos de **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** sob nº **5001483-31.2024.8.21.0049/RS**, que lhe move **MAICON DENTI**, em face de **R. A. MESQUITA DE ARAÚJO – MÓVEIS E ESTOFADOS** e **HDI SEGUROS S/A**, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen/RS, por intermédio de seu procurador signatário, vem, respeitosamente, com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do CPC/2015, à presença de Vossa Excelência, interpor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO

O presente recurso é manifestamente cabível, sendo interposto em face de decisão interlocutória (Evento 85/86) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, mantendo os termos da sentença de impugnação (Evento 82) que julgou improcedente a irresignação da coexecutada HDI SEGUROS S.A. e, por via reflexa, imputou à Agravante o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, sem analisar os argumentos de mora exclusiva da Seguradora e a ausência de sua responsabilidade sobre o acúmulo progressivo dos lucros cessantes.

A matéria discutida refere-se diretamente ao mérito da execução, ao excesso de cobrança e à determinação de atos de constrição em fase de cumprimento de sentença, incidindo perfeitamente na





hipótese prevista no inciso XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, que permite o Agravo de Instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

A urgência da medida se justifica pela iminência de atos executórios contra o patrimônio da Agravante, microempresa, o que poderia gerar dano grave e de difícil reparação, fato este que deve ser considerado para autorizar o conhecimento imediato do recurso nos termos da interpretação consolidada do rol de cabimento.

DA TEMPESTIVIDADE

A agravante foi intimada da r. decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração no dia 03/11/2025, conforme certidão nos autos. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, inicia-se em 03/11/2025 e finda em 24/11/2025. O presente recurso é protocolado tempestivamente, dentro do prazo legal.

DO PREPARO

A Agravante junta aos autos a guia e o comprovante do pagamento das custas recursais, conforme determina o art. 1017, § 1º do CPC/2015.

Por fim, informa que, em cumprimento ao disposto no art. 1.016, IV do CPC/2015, apresenta os nomes e endereços completos dos advogados do Agravante e das partes Agravadas.

DOS ADVOGADOS DAS PARTES:

ADVOGADO DO AGRAVANTE: RODRIGO GONÇALVES, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 29322, e **SANDRA CRISTINA OTTO**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC sob nº 61984, com escritório profissional estabelecido na Rua Lã Paz, nº 37, Ponta Aguda, Blumenau/SC, CEP: 89.051-080.

ADVOGADO DOS AGRAVADOS: MAICON DENTI - MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO inscrito na OAB/RS sob nº **102927**; **DANIEL GOLISZEWSKI** inscrito na OAB/RS sob nº **079906**; **BELCHIOR FRIZON** inscrito na OAB/RS sob nº **091887**, com escritório profissional estabelecido na Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen/RS.

ADVOGADO DOS AGRAVADOS: HDI SEGUROS S/A - LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH inscrito na OAB/RS sob nº **18673**; **REINALDO MIRICO ARONIS** inscrito na OAB/PR sob nº **35137-A**; **PAULO ROBERTO FADEL** inscrito na OAB/PR sob nº **13474**, **LUIZ ASSI** inscrito na OAB/PR sob nº





36159, com escritório profissional estabelecido na Av. Cândido de Abreu, nº 776, 26º andar, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP n.º 80.530-000.

Por fim, reitera o requerimento para que todas as intimações relacionadas à presente ação sejam realizadas exclusivamente em nome da Procuradora **SANDRA CRISTINA OTTO OAB/SC 61984**, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

RAZÕES DO RECURSO

EGRÉGIO TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COLEND A CÂMARA

NOBRE JULGADORES

Em que pese o brilho do nobre Julgador de 1ª instância, a r. decisão que desacolheu os Embargos de Declaração (Evs. 85/86) e, por via de consequência, manteve a execução do saldo remanescente em face da Agravante R.A. Mesquita, ignorando a mora da coexecutada HDI Seguros S.A. no cumprimento da obrigação de fazer, merece ser integralmente reformada, pelos fatos e fundamentos de direito que refletem a injustiça e a desproporcionalidade da execução, violando o princípio da reparação integral e da boa-fé objetiva.

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se o caso de um Cumprimento Provisório de Sentença, posteriormente convertido em definitivo ante o trânsito em julgado, decorrente de ação indenizatória na qual as Rés (Agravante R.A. Mesquita e coexecutada HDI Seguros S.A.) foram condenadas, solidariamente, ao conserto integral do veículo sinistrado e ao pagamento de lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, devidos desde o acidente (23/02/2021) *até o efetivo conserto do bem*, com a ressalva de que a responsabilidade da Seguradora se limitava ao capital segurado para Danos Materiais (R\$ 150.000,00).

O Juízo de primeiro grau, na Sentença (Ev. 78), estabeleceu, de forma peremptória, que o conserto deveria ser concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser autorizado o reparo diretamente pelo Autor (Agravado).

Ocorre que, transcorrido o prazo de 60 dias após a sentença de mérito (prolatada em 13/05/2023), a Seguradora HDI permaneceu inerte, protelando indefinidamente a autorização para o





reparo necessário (inclusive a abertura de motor para análise), o que culminou no acúmulo contínuo dos lucros cessantes e na consequente majoração do débito principal.

Em fase de cumprimento, a HDI apresentou impugnação (Ev. 15), defendendo excesso e requerendo deduções de pagamentos pretéritos a terceiros não discutidos no processo de conhecimento, e depositando apenas R\$ 112.148,84.

A Agravante R.A. Mesquita, por sua vez, demonstrou no Ev. 48 a sua grave vulnerabilidade econômica como microempresa e requereu a urgente análise da responsabilidade exclusiva da HDI pelo agravamento dos lucros cessantes *após* o prazo de 60 dias da sentença, bem como a fixação de astreintes contra a seguradora para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

A Sentença de Impugnação (Ev. 82) julgou improcedente a impugnação da HDI, rejeitando as deduções por inovação processual, todavia, determinou o prosseguimento do saldo remanescente em face de *ambas* as executadas, sem delimitar de forma clara os parâmetros de rateio e, o que é mais grave, silenciando completamente sobre os pleitos cruciais de proteção da Agravante (mora da HDI e medidas coercitivas) ventilados no Ev. 48.

A decisão agravada (Evs. 85/86) limitou-se a desacolher os Embargos de Declaração da Agravante, sob pretexto de ausência de vício, mantendo a omissão sobre a transferência da responsabilidade da mora da Seguradora, pessoa jurídica de notório poder econômico, para a microempresa Agravante.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.019, INCISO I, DO CPC)

Demonstrados estão os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, sendo eles o *fumus boni iuris* (probabilidade do direito) e o *periculum in mora* (risco de dano grave ou de difícil reparação), conforme exige o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O **fumus boni iuris** consiste na flagrante ilegalidade e desproporcionalidade da execução que prossegue contra a Agravante.

Há excesso manifesto de execução na cobrança de lucros cessantes que se multiplicaram por mais de 02 (dois) anos desde a sentença, unicamente pela omissão e irresponsabilidade da coexecutada HDI Seguros S.A. em cumprir a ordem judicial de consertar o veículo em 60 dias.

Este excesso se agrava pela inclusão de um valor majorado do conserto (de R\$ 62.515,00 para R\$ 95.636,00) sem respaldo em liquidação ou prova técnica robusta, conforme será detalhado adiante.

A probabilidade do direito da Agravante de não ser responsabilizada pela mora da Seguradora,





com base nos princípios da boa-fé (Art. 422, CC) e da proporcionalidade (Art. 944, CC), é inquestionável.

O **periculum in mora** é não apenas patente, mas crítico.

A manutenção da execução pelo saldo remanescente, que já ultrapassa R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais (considerando a atualização e os lucros cessantes contínuos)), autoriza o prosseguimento dos atos coativos, como a penhora *online* de ativos financeiros da Agravante.

A R.A. MESQUITA DE ARAUJO é uma microempresa, e a constrição de seus recursos financeiros neste montante, sem que sua responsabilidade pela totalidade do débito tenha sido sequer analisada pelo Juízo *a quo* (visto que a decisão agravada ignorou os Embargos de Declaração), acarretará um dano irreversível à sua operação, podendo conduzir à sua insolvência, risco que se busca evitar com a máxima urgência recursal.

Em razão disso, **REQUER-SE**, liminarmente, **a suspensão imediata de quaisquer atos executórios**, incluindo as ordens de penhora *via* Sisbajud ou qualquer outro meio, contra a Agravante R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS ME, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA MAJORAÇÃO DO CUSTO DO CONserto

A sentença de conhecimento foi clara ao limitar a obrigação de conserto do veículo, observando o "**orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00**".

No entanto, o Agravado, ao iniciar o cumprimento de sentença, atualizou unilateralmente tal valor para R\$ 95.636,00, sob a alegação de agravamento dos danos em motor e componentes internos (Ev. 113 autos originários), cuja abertura não foi autorizada pela Seguradora, conforme os próprios argumentos trazidos pelo Exequente.

A execução de título judicial deve pautar-se na certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.

O acréscimo de R\$ 33.121,00, representando uma majoração de quase 53% sobre o valor mínimo fixado, constitui uma alteração substancial da obrigação de quantia certa.

Para que este novo montante fosse exigível, seria imprescindível a demonstração técnica por meio de laudo pericial ou, no mínimo, por documentos que comprovassem a causalidade imediata do





agravamento com o sinistro original, o que não ocorreu.

A simples alegação de que o agravamento ocorreu pela falta de autorização da HDI é insuficiente para conferir liquidez ao novo montante nominal contra a Agravante neste momento processual.

Dessa forma, a Agravante não pode ser executada por um valor que carece de formalização processual adequada, configurando manifesto excesso de execução.

O *Juízo a quo*, ao rejeitar os embargos de declaração da Agravante, manteve indiretamente esta iliquidez, permitindo que a execução prossiga por um valor claramente controvertido e não liquidado na forma da lei, o que impõe a reforma da decisão para que o valor do conserto seja limitado ao montante mínimo de R\$ 62.515,00, corrigido, ou que se determine a imediata liquidação por arbitramento ou comum para apurar o efetivo custo de reparo.

DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA SEGURADORA

A condenação prevê expressamente que os lucros cessantes (R\$ 3.000,00 mensais) cessarão **somente com o efetivo conserto do bem.**

A Sentença de conhecimento determinou o início do conserto em 30 dias e a conclusão em 60 dias (13/05/2023), sob pena de autorização direta ao Exequente.

Passados mais de 2 anos e 4 meses, **O CONCERTO AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO** e, como consequência direta, os lucros cessantes **se acumulam de maneira avassaladora**, triplicando o valor inicial da condenação para o conserto.

Ciente da mora, a HDI se limitou a depositar um valor que alega ser o limite de sua apólice e tenta se esquivar da execução. Acontece que, a Agravante, sendo a segurada, tem seu prejuízo agravado pela conduta da HDI.

Embora a responsabilidade perante o Exequente seja solidária, a R.A. Mesquita não possui responsabilidade primária pela reparação do dano, que deveria ser coberta pela apólice de seguro contratada.

O prolongamento da execução é um ônus injusto e financeiramente insuportável para a Agravante, que depende da HDI para esgotar o LMI (R\$ 150.000,00 atualizado) e, principalmente, para concluir a obrigação de fazer que frearia o aumento diário do débito.

A r. Sentença de Ev. 82 e a Decisão de Ev. 85, ao se omitirem sobre esse ponto central (a inércia na obrigação de fazer), permitem a protelação da HDI em detrimento da Agravante, violando





flagrantemente o princípio da efetividade da execução (art. 536 do CPC) e agravando o dano de forma inaceitável.

Ou seja, Vossa Excelência, o ponto mais grave e injustificável da decisão agravada é a manutenção da responsabilidade da Agravante R.A. Mesquita pelos lucros cessantes **que se acumularam por tempo excessivo.**

A sentença de conhecimento impôs o fim dos lucros cessantes *após* a conclusão do concerto, que deveria ocorrer em 60 dias.

Se, mais de dois anos e meio depois (desde 13/05/2023), o concerto ainda não foi realizado e a dívida de lucros cessantes base (R\$ 3.000,00 mensais) já ultrapassa R\$200.000,00, a causa deste prolongamento é, indubitavelmente, a omissão da Seguradora HDI.

Ademais, conforme o contrato de seguro e o artigo 757 do Código Civil, a HDI assumiu o risco e a obrigação de regulação e reparo.

Deste modo, a inércia da Seguradora em dar cumprimento à obrigação de fazer imposta pela sentença, ignorando o prazo estipulado e as comunicações posteriores do Agravado (Ev. 115-118 do processo originário), configura um ato ilícito autônomo da própria Seguradora (Art. 186, CC).

Sendo assim, **essa mora não pode ser imputada à Segurada R.A. Mesquita.**

O artigo 944 do Código Civil estabelece o princípio da proporcionalidade da indenização, que deve corresponder à extensão do dano.

A conduta omissiva da HDI não apenas perpetua o dano a Agravante, mas impõe a segurada – uma pequena empresa – um prejuízo econômico insustentável, configurando abuso de direito (art. 187 do CC) e justificando a manutenção da execução integral em seu desfavor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (CORRESPONDENTE AO ARTIGO 178, § 6º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916), SEGUNDO O QUAL PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, DIRIGE-SE À PRETENSÃO RESULTANTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, ENVOLVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA EM SI. NO CASO EM QUE A PRETENSÃO DECORRE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA, INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM, COM





BASE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS, QUE HOUE INEQUÍVOCA CULPA DA SEGURADORA DEMANDADA, AGINDO COM CONDUTA IMPRÓPRIA E INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL, O QUE MOTIVOU A DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO DO AUTOR, OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO. 3. FICOU DEMONSTRADO QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA CAUSOU INDUVIDOSO DANO MORAL, CONSISTENTE NO DESCONFORTO E EXTREMO ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM LIBERAR O PAGAMENTO DAS PEÇAS E DO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO, ALÉM DE FAZER EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DECORRENTE DE SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 4. O VALOR ARBITRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PODE SER REVISTO POR ESTA CORTE TÃO SOMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A CONDENÇÃO SE REVELAR IRRISÓRIA OU EXORBITANTE, DISTANCIANDO-SE DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO PRESENTE CASO, EM QUE FIXADO EM R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS). 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AGINT NO RESP: 1192274 SP 2010/0079400-8, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 10/02/2017), GRIFO NOSSO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REAPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMORA EM REALIZAR O CONserto DO VEÍCULO. AÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 82 DO FONAJE. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA. ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVER DE A SEGURADORA ARCAR COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71008784035 RS, RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 27/08/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/09/2019), GRIFO NOSSO.

Além das jurisprudências já mencionadas, destaca-se um entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reitera a responsabilidade da seguradora em arcar com os danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O CONserto. DANO MORAL CONFIGURADO. A demora injustificada na realização do conserto do veículo, obrigando o segurado a permanecer privado do uso de seu bem por tempo excessivo, caracteriza dano moral, passível de indenização. (TJ-RS - Apelação Cível: 70081234684 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26/04/2020)".

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE, A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA. ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS





*DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. **NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 02959447420198217000 PORTO ALEGRE, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020), GRIFO NOSSO.*

No mais, Vossa Excelência, a Agravante respondeu pelo dano originário (o sinistro) e pelos primeiros 60 dias de indenização solidária, mas não pode ser penalizada pelo atraso imputável à HDI, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do Exequente (Art. 884, CC) à custa da microempresa.

Somente a HDI deve arcar com os consectários da sua própria negligência e resistência em autorizar o reparo, que, por sua vez, impediu o termo final da obrigação dos lucros cessantes.

Acontece que, apesar das determinações judiciais expressas, a HDI Seguros S/A, a parte contratualmente responsável pelo custeio da reparação (obrigação de fazer) dentro dos limites da apólice, permanece inerte.

A Agravada (HDI) não cumpriu o prazo de 60 dias para o conserto estabelecido em sentença.

Como consequência direta e inexorável desta mora, os lucros cessantes, cuja liquidação é condicionada ao "**efetivo conserto do bem**", **CONTINUARAM A SE ACUMULAR, SUPERANDO LARGAMENTE A EXPECTATIVA INICIAL.**

O débito que em fevereiro de 2024 (cálculo inicial para o cumprimento provisório) montava R\$ 127.367,52 somente a título de lucros cessantes, na data atual (novembro/2025), excede R\$ 220.000,00 sem as devidas correções, tornando a satisfação integral da execução uma tarefa de altíssima complexidade e onerosidade.

No mais, Vossa Excelência, a HDI limitou-se a apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Evento 15), depositando R\$ 112.148,84 e alegando que este seria o saldo final da apólice devido, após dedução ilegal e intempestiva de valores pagos a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:





AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. Ocorrência. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE, A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA **INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA.** ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. **NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 02959447420198217000 PORTO ALEGRE, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020), **GRIFO NOSSO.**

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA DO RÉU QUE ACIONOU A SEGURADORA. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ATIVIDADE LABORAL. **DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DA SEGURADORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O CONserto DO VEÍCULO. AUTOR QUE PERMANECU PRIVADO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PELO PRAZO DE 57 DIAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO.** QUANTUM ARBITRADO EM R\$ 3.000,00. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. (TJ-RS - Recurso Cível: 00062566520208219000 PASSO FUNDO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 15/05/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/05/2020), **GRIFO NOSSO.**

Deste modo, **REQUER-SE**, portanto, a reforma da decisão **para declarar a responsabilidade exclusiva da HDI SEGUROS S.A.** pelos lucros cessantes acumulados a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a intimação da Sentença (Ev. 78), mantendo-se a responsabilidade solidária da Agravante unicamente em relação ao valor do conserto liquidado (R\$ 62.515,00 corrigidos) e aos lucros cessantes nos primeiros 60 dias.





DA EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA APÓLICE EM CASO DE MORA DO SEGURADOR

ARTIGO 781 DO CÓDIGO CIVIL

A tese de limitação da responsabilidade da seguradora ao Limite Máximo de Indenização (LMI) é válida para o risco contratado, ou seja, para o valor principal dos danos materiais devidos em razão do sinistro (o conserto do caminhão e os lucros cessantes até o conserto, calculados em um prazo razoável).

Contudo, esta regra possui uma exceção expressa no ordenamento jurídico, que incide diretamente sobre o caso sob exame.

Conforme estabelecido no artigo 781 do Código Civil, a indenização securitária, embora limitada ao valor da apólice, admite a extrapolação do limite em caso de mora do segurador.

A HDI Seguros S/A foi condenada, em sentença transitada em julgado (em relação a ela, que não recorreu), a garantir o conserto do veículo em 60 dias. Se a obrigação não foi cumprida no prazo estabelecido, a seguradora incorreu em mora.

Os prejuízos que se acumulam a partir de então — notadamente o excesso de lucros cessantes que continua a incidir mensalmente devido à manutenção do caminhão avariado — não decorrem mais do sinistro inicial, mas sim da própria e injustificada resistência do devedor em cumprir a ordem judicial específica.

Portanto, os valores acumulados a título de lucros cessantes, a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia posterior à sentença, excedem a natureza de indenização securitária e configuram, na realidade, perdas e danos adicionais decorrentes da mora processual da HDI Seguros S/A.

Admitir que o LMI abarque também os prejuízos gerados pela própria mora da seguradora, permitindo que ela se beneficie de sua inação (extinguindo sua responsabilidade ao atingir o teto nominal enquanto a dívida continua a crescer para a coexecutada), é premiar o descumprimento contratual e judicial, em violação direta ao espírito do artigo 781 do Código Civil.

DA DISTINÇÃO ENTRE DANO SECURITÁRIO E DANO PROVENIENTE DA MORA

NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

É imperioso que este Egrégio Tribunal estabeleça a distinção da natureza das obrigações neste cumprimento de sentença:

1. **Obrigação Primária (Dano Securitário):** Conserto do veículo e lucros cessantes durante o período razoável de reparo (60 dias). Esta obrigação deve ser limitada ao LMI (R\$ 150.000,00 atualizado).





2. **Obrigação Secundária (Dano da Mora):** Lucros cessantes acumulados *após o prazo final* determinado na sentença para o conserto. Este dano é imputável, de forma exclusiva e primária, à HDI Seguros S/A, por ser a única responsável por efetivar o conserto e, assim, interromper a contagem dos lucros cessantes.

Ao permitir que o Juízo *a quo* prossiga a execução indiscriminadamente contra a R.A. Mesquita, empresa de pequeno porte, sem antes esgotar a responsabilidade da HDI pelos danos da mora, a decisão agravada ignora o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e inverte o ônus da responsabilidade pelo alongamento da execução.

No mais, Vossa Excelência, a Agravante, que contratou o seguro justamente para se proteger, e **ESTÁ SENDO PENALIZADA PELA CONDUTA ILÍCITA DE SUA PRÓPRIA SEGURADORA.**

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o descumprimento contratual por parte da seguradora, especialmente em situações de inércia prolongada, configura dano moral passível de indenização (vide AGInt no REsp 1192274/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 02/02/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (CORRESPONDENTE AO ARTIGO 178, § 6º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916), SEGUNDO O QUAL PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, DIRIGE-SE À PRETENSÃO RESULTANTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, ENVOLVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA EM SI. NO CASO EM QUE A PRETENSÃO DECORRE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA, INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM, COM BASE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS, QUE HOUVE INEQUÍVOCA CULPA DA SEGURADORA DEMANDADA, AGINDO COM CONDUTA IMPRÓPRIA E INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL, O QUE MOTIVOU A DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO DO AUTOR, OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO. 3. FICOU DEMONSTRADO QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA CAUSOU INDUVIDOSO DANO MORAL, CONSISTENTE NO DESCONFORTO E EXTREMO ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM LIBERAR O PAGAMENTO DAS PEÇAS E DO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO, ALÉM DE FAZER EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DECORRENTE DE SIMPLES INADIMPLENTO CONTRATUAL. 4. O VALOR ARBITRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PODE SER REVISTO POR ESTA CORTE TÃO SOMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A CONDENAÇÃO SE REVELAR IRRISÓRIA OU EXORBITANTE, DISTANCIANDO-SE DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO PRESENTE CASO, EM QUE FIXADO EM R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS





REAIS). 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AGINT NO RESP: 1192274 SP 2010/0079400-8, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 10/02/2017), **GRIFO NOSSO**.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. **DEMORA EM REALIZAR O CONERTO DO VEÍCULO. AÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 82 DO FONAJE. DEMORA NO CONERTO DO VEÍCULO SINISTRADO. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA. ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVER DE A SEGURADORA ARCAR COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS DO AUTOR.** ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71008784035 RS, RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 27/08/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/09/2019), **GRIFO NOSSO**.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONERTO DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A **INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA NO CONERTO DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONERTO DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA.** ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. NA HIPÓTESE FÁTICA, **FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONERTO DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL, Nº 70083240358, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, JULGADO EM: 18-12-2019). (TJ-RS - AC: 70083240358 RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020, **GRIFO NOSSO**.

Além das jurisprudências já mencionadas, destaca-se recente entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reitera a responsabilidade da seguradora em arcar com os danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual: **"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O CONERTO. DANO MORAL CONFIGURADO.** A demora injustificada na realização do conserto do veículo, obrigando o segurado a permanecer privado do uso de seu bem por tempo excessivo, caracteriza dano moral, passível de indenização. (TJ-RS - Apelação Cível: 70081234684 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos





Chaves, Julgado em: 26/04/2020)”.

Assim, os lucros cessantes que se acumulam a partir da mora na obrigação de fazer devem ser debitados prioritariamente da esfera de responsabilidade da HDI, e sem a limitação do LMI, dada a natureza de perdas e danos decorrentes do descumprimento de ordem judicial (mora do devedor, Art. 781 CC).

DA VULNERABILIDADE DA AGRAVANTE (ARGUIÇÃO DO ART. 805 DO CPC) E A ORDEM DE PREFERÊNCIA

A Agravante R.A. Mesquita demonstrou ser uma empresa de pequeno porte, cuja solvência está gravemente ameaçada pelo aumento contínuo da dívida de lucros cessantes. Contrariamente, a HDI Seguros S/A possui capacidade econômica notória e é a responsável legal pela mora.

A manutenção da execução nos moldes atuais ofende o princípio da menor onerosidade ao executado (Art. 805 do CPC).

Não se trata de blindar totalmente a Agravante da responsabilidade solidária, mas de garantir uma ordem de preferência na satisfação do débito que reflita a justa repartição da **responsabilidade pela mora**.

Portanto, a execução do saldo remanescente da condenação deve ser direcionada, em primeiro lugar, à HDI Seguros S/A, mediante medidas eficazes, até que seja integralmente esgotado o LMI atualizado e as perdas e danos decorrentes de sua mora (lucros cessantes pós-prazo de 60 dias).

Somente após a ineficácia comprovada de todos os atos executivos contra a seguradora é que a execução deve prosseguir contra a R.A. Mesquita, evitando-se o risco de ruína da empresa sob o pálio de uma solidariedade cuja causa de incremento reside na má-fé processual da outra coexecutada.

DAS MEDIDAS COERCITIVAS

A Agravante R.A. Mesquita expressamente requereu, nos Evs. 48 e 59, a fixação de astreintes (multa diária) contra a HDI Seguros S/A para compelir o cumprimento da obrigação de fazer (conserto).

A sanção pecuniária, conforme o Artigo 537 do CPC, é o instrumento legal apto a garantir o resultado prático equivalente ao adimplemento.

A HDI Seguros, detentora de notório poder econômico, somente será eficazmente compelida a agir sob a ameaça de multa significativa.





Ignorar esse pedido é permitir que a HDI continue utilizando sua capacidade de protelação em juízo para transferir o risco e o ônus financeiro crescente à R.A. Mesquita, que não tem como arcar com a dívida que se acumula por causa da mora da seguradora.

De igual modo, a omissão quanto ao pedido de penhora *online* prioritária de ativos da HDI Seguros S/A é crucial. A HDI é devedora principal da obrigação securitária (até o limite da apólice, que não está esgotado se for desconsiderado os pagamentos rechaçados em Evento 82).

Nesse sentido, a jurisprudência entende que:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA. ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL, Nº 70083240358, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, JULGADO EM: 18-12-2019). (TJ-RS - AC: 70083240358 RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020, **GRIFO NOSSO**.

Portanto, a Agravante, como coexecutada em situação de vulnerabilidade, tem o direito de requerer que o Juízo diligencie a expropriação primeiramente contra a devedora mais solvente, especialmente quando esta está claramente em mora com a obrigação de fazer acessória que causa o aumento do débito principal.

Ao desacolher os Embargos de Declaração no Evento 85 sob o argumento de que pedidos acessórios não se resolvem pela via eleita, o Juízo *a quo* negou a prestação jurisdicional adequada à vulnerável coexecutada, pois a Sentença de Evento 82, ao permitir o prosseguimento da execução, deveria





ter definido as formas de atuação, sob pena de omissão gravíssima que leva ao risco de ruína da R.A. Mesquita.

Deste modo, a obrigação de fazer, como o conserto do veículo, requer ferramentas coercitivas robustas para garantir sua eficácia.

O artigo 536 do Código de Processo Civil expressamente autoriza o magistrado a determinar medidas necessárias para a satisfação das obrigações de fazer, incluindo, mas não se limitando, à imposição de multa por tempo de atraso (astreintes, Art. 537, CPC).

Ademais, conforme já mencionado anteriormente, a Agravada HDI Seguros S/A não demonstrou qualquer intenção em cumprir a obrigação de fazer há mais de dois anos.

Diante da sua resistência contumaz, a fixação de astreintes no valor sugerido de R\$ 3.000,00 por dia é a única medida capaz de compelir a seguradora, economicamente robusta, a agir, interrompendo o ciclo vicioso de acúmulo de lucros cessantes.

A omissão em fixar tal penalidade equivale a endossar a protelação, transferindo o custo da ineficiência judicial para a Agravante, evidenciando a necessidade de intervenção deste Tribunal.

Ainda, a improcedência da Impugnação da HDI (Evento 82) reafirma que a seguradora deve responder pelo saldo credor do Exequente, no limite atualizado de sua apólice, sem as deduções indevidas que pretendia.

Além disso, conforme amplamente demonstrado, deve responder também pelo dano da mora (lucros cessantes agravados).

Neste contexto, em que o Agravante comprova sua vulnerabilidade econômica e aponta a mora da coexecutada solvente, o Juízo deveria ter determinado, em respeito aos princípios da eficácia e da menor onerosidade, que qualquer medida expropriatória fosse tentada em face da HDI Seguros S/A.

O pedido de penhora *online* e a inclusão da Agravada 2 no cadastro de inadimplentes, em caráter de prioridade, são medidas perfeitamente cabíveis para assegurar a efetividade da execução contra o devedor que deu causa ao maior prejuízo.

O silêncio do Juízo *a quo* sobre esses pleitos de índole executiva, feitos pela Agravante no Evento 59, não pode ser aceito, sob pena de negação de tutela jurisdicional e gravíssimo prejuízo.





DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A AGRAVANTE

Diante da mora da HDI, que resulta na continuação dos lucros cessantes, e da reconhecida situação de empresa de pequeno porte da Agravante (mister judicial que o Juízo não pode ignorar, conforme Evento 48), impõe-se a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (Art. 805, CPC).

A responsabilidade da HDI é devedora principal até o limite da apólice (R\$150.000,00 nominal), enquanto a responsabilidade da Agravante R.A. Mesquita é pelo todo, mas subsidiária no que tange ao ônus do seguro.

Não pode a Agravante ser obrigada a arcar com um passivo que, em tese, seria inteiramente coberto pela HDI caso esta tivesse agido tempestivamente em 2023.

Portanto, **REQUER-SE** a reforma das decisões agravadas para que seja determinada a suspensão imediata da execução contra a Agravante R.A. Mesquita, pelo menos até que se esgote o limite atualizado da cobertura securitária da HDI e que restem infrutíferas as medidas coercitivas (astreintes e penhora *online* prioritária) impostas à seguradora para que cumpra a obrigação de fazer imposta na Sentença de Origem.

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA (EFEITO SUSPENSIVO)

O *fumus boni iuris* reside na robusta argumentação jurídica de que a mora na obrigação de fazer (conserto) é de responsabilidade primária e exclusiva da HDI Seguros S/A, nos termos do Artigo 781 do Código Civil, de modo que os lucros cessantes acumulados a partir do 61º dia pós-sentença deveriam ser suportados exclusivamente por ela, sem a limitação do LMI.

A omissão do Juízo em adotar medidas coercitivas contra a seguradora para estancar o dano e a injusta transferência do ônus à Agravante configuram probabilidade do direito à reforma.

Já o *Periculum in Mora* é extremo.

A cada mês que passa sem o conserto do veículo, a dívida aumenta em R\$ 3.000,00 (base), mais juros e correção, inviabilizando a saúde financeira da R.A. Mesquita.

A manutenção do prosseguimento da execução do saldo remanescente de forma indiscriminada contra a Agravante pode resultar em medidas constritivas (penhora ou bloqueio) que levem





à sua completa insolvência, configurando dano de difícil e incerta reparação, o que justifica a imediata suspensão da execução contra a R.A. Mesquita.

Nesse diapasão, Vossa Excelência, **REQUER-SE** a concessão do efeito suspensivo ativo para proteger a Agravante de uma execução desproporcional e injusta.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER-SE**:

1. O **CONHECIMENTO** do presente Agravo de Instrumento e seu regular processamento, atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos na legislação processual civil.
2. A **CONCESSÃO IMEDIATA DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO** (ou tutela de urgência recursal), com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de **suspender integralmente o prosseguimento da execução em face da Agravante R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados**, obstando-se qualquer tipo de constrição ou ato expropriatório, até o julgamento final deste recurso, diante do risco de insolvência causado pela mora da coexecutada HDI Seguros S/A.
3. No mérito, o **PROVIMENTO INTEGRAL** do presente Agravo de Instrumento para **REFORMAR** a Sentença de Evento 82 e a Decisão de Evento 85, a fim de sanar as omissões e obscuridades apontadas, notadamente para:
 - a) **Determinar à coexecutada HDI Seguros S/A** o imediato cumprimento da obrigação de fazer (conserto integral do veículo do Exequente), no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias.
 - b) **Fixar astreintes** no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, a serem revertidas em favor do Exequente (Agravado 1), a contar da intimação desta decisão, sem prejuízo da responsabilidade da HDI pelos lucros cessantes acumulados em razão de sua mora.
 - c) **Reconhecer que os lucros cessantes acumulados a partir do 61º dia pós-sentença constituem dano da mora do segurador**, devendo ser imputados **exclusiva e prioritariamente** à HDI Seguros S/A, nos termos do artigo 781 do Código Civil, sem limitação do Limite Máximo de Indenização contratual.
 - d) **Determinar a penhora online** de ativos financeiros e/ou bens da coexecutada HDI Seguros S/A, em **caráter prioritário**, para garantir a complementação do pagamento da condenação, devendo ser esgotada a responsabilidade da seguradora,





incluindo o LMI atualizado e os danos da mora, antes de qualquer ato expropriatório contra a Agravante R.A. Mesquita.

e) **Suspender a execução contra a Agravante R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados** até que seja comprovado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer e o esgotamento total da responsabilidade da coexecutada HDI Seguros S/A, por todos os valores devidos, tanto os securitários quanto os decorrentes de sua mora.

f) **Determinar os parâmetros de cálculo do saldo remanescente**, esclarecendo expressamente que os lucros cessantes continuam a incidir mensalmente até o *efetivo* conserto do veículo, com correção pelo IGP-M e juros de mora de 1% a.m. desde o acidente, devendo o cálculo incluir o conserto pelo valor atualizado (mínimo de R\$ 95.636,00).

4. A condenação da Agravada HDI Seguros S/A, em razão de sua mora e resistência que forcem a Agravante a esta intervenção processual, às custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 24 de novembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



Evento 2

Evento:
REMETIDOS OS AUTOS

Data:
24/11/2025 09:44:06

Usuário:
SECJE - SECJF -

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
2

Complemento:
GabLABGS -> DProc

Evento 3

Evento:

REMETIDOS OS AUTOS COM REVISAO DE AUTUACAO

Data:

24/11/2025 12:28:39

Usuário:

RKOETZ - RAFAELA KOETZ DE ALBUQUERQUE - ESTAGIÁRIO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

3

Complemento:

DProc -> GabLABGS



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

INFORMAÇÃO

Informo que o Serviço de Distribuição do Departamento Processual realizou a revisão de autuação e de distribuição do presente feito, **mantendo** inalteradas a classificação e a distribuição na subclasse (competência) "Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito".

À consideração de Vossa Excelência.

5362388-91.2025.8.21.7000

20009726416 .V1 rkoetz© rkoetz

Evento 4

Evento:

PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

Data:

27/11/2025 11:13:06

Usuário:

LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

DESPACHO/DECISÃO

Verifica-se que a parte agravante juntou aos autos um documento como suposto comprovante de pagamento das custas recursais (evento 1, CUSTAS2). Entretanto, referido documento não comprova o efetivo recolhimento do preparo, notadamente porque não houve a emissão da guia própria para pagamento, requisito indispensável para sua validade.

Diante disso, e considerando o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, intime-se o agravante para que realize o pagamento em dobro, nos termos daquele dispositivo legal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA**, **Desembargador Relator**, em 27/11/2025, às 11:13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20009729015v2** e o código CRC **1cd4adc4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 27/11/2025, às 11:13:05

5362388-91.2025.8.21.7000

20009729015 .V2

Evento 5

Evento:
REMETIDOS OS AUTOS

Data:
27/11/2025 11:13:06

Usuário:
LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
5

Complemento:
GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 6

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:
27/11/2025 14:02:59

Usuário:
SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
6

Agravante:
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
02/12/2025 00:00:00

Data Final:
09/12/2025 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
RODRIGO GONÇALVES, SANDRA CRISTINA OTTO

Suspensões e Feriados:
Dia da Justiça: 08/12/2025

Evento 7

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

28/11/2025 02:00:55

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

7

Complemento:

no dia 28/11/2025 - Refer. ao Evento: 6

Evento 8

Evento:

PUBLICADO NO DJEN

Data:

01/12/2025 03:02:15

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

8

Complemento:

no dia 01/12/2025 - Refer. ao Evento: 6

Evento 9

Evento:

ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO CONFIRMACAO DE PAGAMENTO DE CUSTAS

Data:

02/12/2025 10:01:01

Usuário:

SECFIN - SISTEMA FINANCEIRO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

9

Complemento:

GUIA DE CUSTAS: 257069264 (Agravo de Instrumento)

Evento 10

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 6

Data:

02/12/2025 10:42:18

Usuário:

SC029322 - RODRIGO GONÇALVES - ADVOGADO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

10



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS**

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Autos nº: 5362388-91.2025.8.21.7000 (Agravado de Instrumento)
Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Agravados: HDI SEGUROS S.A e MAICON DENTI E OUTROS

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MÓVEIS E ESTOFADOS ME, já qualificada nos autos do Agravado de Instrumento nº **5362388-91.2025.8.21.7000**, vem, respeitosamente, em atendimento ao despacho do Ev. 04 dos autos, requerer a juntada da guia das custas e do comprovante de pagamento, conforme determinado.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 02 de dezembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



Informações de Pagamento

● Pagamento efetuado

R\$ 452,80

Beneficiário final

Nome	Data e hora da transação
Convênio Exclusivo BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A (Código da Instituição – 0041	segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 13:57

Pagador

Nome	CPF/CNPJ
-	-

Dados do pagamento

Valor	Vencimento
R\$ 452,80	01/01/2026
Juros e multas	Desconto
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pago via	Código de Autenticação
-	01KBDDJNWVTF9YOK0BX99T1M00
Liquidado por	Código de barras
Recebido pelo C6 Bank e processado por FitBank	89640000004528000411110202601011700257069264

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 39996195-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h



0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.



0800 660 6060



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 2º Grau

Sistema eproc

Nº da Guia	Data de Emissão
700.25/7069264	01/12/2025

Processo: 5362388-91.2025.8.21.7000
Valor Base: R\$ 256.454,05
Requerente: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Requerido: MAICON DENTI
Assunto: Indenização por dano material, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL
Pagante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
URC atual: R\$ 56,59
UPF atual: R\$ 27,1300
1º via

TABELA	DESPESA	VALOR(R\$)	
TxU.A13.4	Agravo de Instrumento (Lei 14.634/14) (100% Acréscimo)	452,80	8,0000 URC
		TOTAL: 452,80	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 2º Grau

Sistema eproc

Nº da Guia	Data de Emissão
700.25/7069264	01/12/2025

Processo: 5362388-91.2025.8.21.7000
Valor Base: R\$ 256.454,05
Requerente: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Requerido: MAICON DENTI
Assunto: Indenização por dano material, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL
Pagante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
URC atual: R\$ 56,59
UPF atual: R\$ 27,1300
2º via

TABELA	DESPESA	VALOR(R\$)	
TxU.A13.4	Agravo de Instrumento (Lei 14.634/14) (100% Acréscimo)	452,80	8,0000 URC
		TOTAL: 452,80	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 2º Grau

Sistema eproc
Via do Banco

Nº da Guia	Data de Emissão
700.25/7069264	01/12/2025

Nome R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS			
CPF/CNPJ 31.067.991/0001-53	Processo 5362388-91.2025.8.21.7000	1.9 Moeda ☐ 2.7 Cheque ☐	Valor R\$ 452,80
O PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL. PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS UTILIZE O PIX.			

8964000004-9 52800041111-6 02026010117-3 00257069264-6



Pague
com PIX



Evento 11

Evento:

CONCLUSOS PARA DECISAO COM PETICAO

Data:

02/12/2025 12:44:22

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

11

Complemento:

Sec11CCiv -> GabLABGS

Evento 12

Evento:

RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO

Data:

15/12/2025 13:20:58

Usuário:

LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

12



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS em face da respeitável decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move MAICON DENTI, figurando como coexecutada a seguradora HDI SEGUROS S.A.

Em suas razões, sustenta que a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução de forma indiscriminada contra si, ignora a questão central e superveniente que agrava desproporcionalmente o débito: a mora exclusiva da coexecutada HDI Seguros S.A. no cumprimento da obrigação de fazer. Relata que a sentença exequenda condenou as rés, solidariamente, ao conserto do veículo sinistrado e ao pagamento de lucros cessantes de R\$ 3.000,00 mensais, devidos desde o sinistro até o efetivo reparo do bem. Aponta que o juízo de origem fixou o prazo de 60 dias para a conclusão do conserto, o que jamais foi observado pela seguradora, que permaneceu inerte por mais de dois anos, ocasionando o acúmulo exorbitante dos lucros cessantes, cujo montante já supera a cifra de R\$ 200.000,00. Sustenta que, na qualidade de seguradora e microempresa, não pode ser responsabilizada pelo dano decorrente da mora da seguradora, que possui notória capacidade econômica e era a principal devedora da obrigação de fazer. Alega que o prolongamento da dívida decorre de ato ilícito autônomo da HDI, o que atrairia a sua responsabilidade exclusiva pelos consectários dessa demora, nos termos do art. 781 do Código Civil, que permite a extrapolação do limite da apólice em caso de mora do segurador. Aduz, ainda, a existência de excesso de execução pela majoração unilateral do custo do conserto, sem a devida liquidação. Com base nesses fundamentos, defende a presença do *fumus boni iuris*, consubstanciado na probabilidade de seu direito de não responder pela mora da coexecutada, e do *periculum in mora*, caracterizado pelo risco iminente de sofrer atos de constrição patrimonial que poderiam levá-la à insolvência, por ser uma empresa de pequeno porte. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução contra si até o julgamento de mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o breve relatório. Decido.

O recebimento do presente recurso na modalidade suspensiva é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. A norma processual exige, para tanto, a cumulação de dois pressupostos fundamentais: a probabilidade de provimento do recurso (*fumus boni iuris*) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida (*periculum in mora*).

Compulsando detidamente os autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito da agravante (*fumus boni iuris*) afigura-se, em uma análise preliminar, suficientemente demonstrada. A controvérsia central, sob a ótica da agravante, não reside mais na existência da obrigação solidária original, mas sim na alocação da responsabilidade pelo agravamento substancial do débito, decorrente da mora exclusiva de uma das devedoras no cumprimento de uma obrigação de fazer. A tese de que os lucros cessantes, que continuaram a se acumular por mais de dois anos após o prazo de 60 dias fixado em sentença para o conserto do veículo, não podem ser imputados indiscriminadamente à seguradora, que não detinha o poder ou a obrigação primária de autorizar e custear o reparo, revela-se dotada de notável plausibilidade jurídica.

A manutenção da execução contra a microempresa agravante por uma dívida que se multiplicou em razão da conduta protelatória da coexecutada, uma instituição financeira de grande porte, parece ofender os

princípios da boa-fé objetiva e da causalidade adequada.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (*periculum in mora*), também se encontra inequivocamente caracterizado. A agravante comprova sua condição de microempresa, e é patente que a iminência de atos de constrição patrimonial, como a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, para a satisfação de um débito que já ultrapassa a cifra de R\$ 200.000,00, representa uma ameaça concreta e imediata à sua saúde financeira e à sua própria existência.

A continuidade da execução, sem uma prévia delimitação da responsabilidade de cada devedor pelo agravamento da dívida, expõe a parte mais vulnerável da relação processual a um prejuízo que pode se tornar irreversível, com potencial para paralisar suas atividades comerciais e conduzi-la a um estado de insolvência. A urgência, portanto, é manifesta e demanda a intervenção deste juízo para acautelar o direito da agravante enquanto a questão de fundo é analisada com a devida profundidade pelo Colegiado.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, **defiro o pedido para atribuir efeito suspensivo** ao presente Agravo de Instrumento.

Em consequência, determino a suspensão do curso do cumprimento de sentença n. 5001483-31.2024.8.21.0049, no que tange à agravante, e, por conseguinte, a abstenção da prática de quaisquer atos de constrição, bloqueio ou levantamento de valores em seu desfavor, até o julgamento final do presente recurso por este Colegiado.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem acerca do teor desta decisão, para as providências cabíveis.

Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA**, Desembargador Relator, em 15/12/2025, às 13:20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20009818951v5** e o código CRC **c48a9d26**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA
Data e Hora: 15/12/2025, às 13:20:58

Evento 13

Evento:
REMETIDOS OS AUTOS

Data:
15/12/2025 13:20:58

Usuário:
LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
13

Complemento:
GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 14

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

15/12/2025 15:10:17

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

14

Interessado:

HDI SEGUROS S.A.

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

18/12/2025 00:00:00

Data Final:

23/01/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2025 a 20/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 22/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 23/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 24/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 25/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 26/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 29/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 30/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 31/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 01/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 02/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 05/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 06/01/2026

Evento 15

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

15/12/2025 15:10:17

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

15

Interessado:

HDI SEGUROS S.A.

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

18/12/2025 00:00:00

Data Final:

23/01/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2025 a 20/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 22/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 23/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 24/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 25/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 26/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 29/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 30/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 31/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 01/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 02/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 05/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 06/01/2026

Evento 16

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

15/12/2025 15:10:17

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

16

Agravado:

MAICON DENTI

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

18/12/2025 00:00:00

Data Final:

09/02/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO, DANIEL GOLISZEVSKI, BELCHIOR FRIZON

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2025 a 20/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 22/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 23/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 24/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 25/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 26/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 29/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 30/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 31/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 01/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 02/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 05/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 06/01/2026

Nossa Senhora dos Navegantes: 02/02/2026

Evento 17

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

15/12/2025 15:10:18

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

17

Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

22/01/2026 00:00:00

Data Final:

28/01/2026 23:59:59

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2025 a 20/01/2026 - *comunicação de lançamento retroativo sem alteração

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 25/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 26/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 29/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 30/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 31/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 01/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 02/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 05/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 06/01/2026

Evento 18

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

15/12/2025 15:10:18

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

18

Agravante:

R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

18/12/2025 00:00:00

Data Final:

23/01/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

RODRIGO GONÇALVES, SANDRA CRISTINA OTTO

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2025 a 20/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 22/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 23/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 24/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 25/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 26/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 29/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 30/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 31/12/2025

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 01/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 02/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 05/01/2026

Suspensão expediente forense - Res. nº 02/2014-OE: 06/01/2026

Evento 19

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A COMUNICACAO ELETRONICA

Data:

15/12/2025 15:12:21

Usuário:

MPIEGAS - MARIANA PIEGAS - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

19

Complemento:

Email Enviado

Justiça Estadual

Informações do Email Enviado

15/12/2025 15:12:21

De: 11_camcivel@tjrs.jus.br
Para: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br
Assunto: TJRS - Gab. Des. Luís Antônio Behrendorf Gomes da Silva - Processo 5362388-91.2025.8.21.7000

Prezados,

conforme decisão do evento 12, encaminho comunicação urgente referente ao processo de nº 50014833120248210049.

Favor acusar recebimento

At.te
Mariana

[Email enviado pelo sistema eprocTJRS da Justiça Estadual]

Anexos

53623889120258217000-Evento 12-DESPADEC1.pdf
--

Evento 20

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

16/12/2025 02:01:25

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

20

Complemento:

no dia 16/12/2025 - Refer. aos Eventos: 14, 15, 16, 18

Evento 21

Evento:

PUBLICADO NO DJEN

Data:

17/12/2025 03:04:06

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

21

Complemento:

no dia 17/12/2025 - Refer. aos Eventos: 14, 15, 16, 18

Evento 22

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
25/12/2025 23:59:59

Usuário:
SECJE - SECJF -

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
22

Complemento:
Refer. ao Evento: 17 - Ciência Tácita

Evento 23

Evento:

CONTRARRAZOES REFER AO EVENTO 16

Data:

29/12/2025 18:58:48

Usuário:

RS102927 - MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO - ADVOGADO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

23



Ao Sr. Desembargador Relator da Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Processo nº.: 5362388-91.2025.8.21.7000;

Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS

Agravado: Maicon Denti;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do Cumprimento de Sentença em epígrafe, por seus procuradores signatários, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO** interposto pela coexecutada **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS**, consubstanciadas nas razões em anexo.

Requer, assim, seja o presente arrazoadado recebido, processado e, ao final, sirva para fundamentar o total improvimento do recurso interposto pela Agravante, mantendo-se hígida a correta decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, por ser medida de lédima Justiça.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 29 de dezembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua João Ruaro, 329, sl 501, Frederico Westphalen-RS

(55) 9 9114-0523

contato@bravoadvocacia.adv.br

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº.: 5362388-91.2025.8.21.7000
Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS
Agravado: Maicon Denti;

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLEND A CÂMARA,

NOBRES JULGADORES.

I. SÍNTESE DA LIDE

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS** contra a r. decisão interlocutória (Evento 85/86 dos autos de origem) que, em sede de Cumprimento de Sentença (nº 5001483-31.2024.8.21.0049), rejeitou os Embargos de Declaração opostos e manteve integralmente a decisão anterior (Evento 82), a qual havia julgado improcedente a impugnação da coexecutada HDI Seguros S.A. e, por consequência, determinado o prosseguimento dos atos executórios pelo saldo remanescente em face de ambas as devedoras solidárias.

O título executivo judicial, já acobertado pelo manto da coisa julgada, condenou as rés, de forma solidária, a: (i) promoverem o conserto integral do caminhão do Agravado; e (ii) pagarem lucros cessantes no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, contados desde a data do acidente (23/02/2021) até o efetivo conserto do veículo, com correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês.

A demanda principal, como se sabe, visou à reparação de danos materiais e morais decorrentes de um grave acidente de trânsito, causado por ato culposo do preposto da Agravante, que ensejou a condenação solidária desta e de sua seguradora, a HDI Seguros S.A.

A sentença de mérito (Evento 78 dos autos principais) foi explícita ao fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do conserto, obrigação de fazer que, uma vez cumprida, poria fim à contagem dos lucros cessantes.

Contudo, passados mais de dois anos desde a prolação da referida sentença, o veículo do Agravado permanece sem o devido reparo, o que ocasionou um acúmulo da dívida, especialmente da verba indenizatória mensal.

Inconformada com o prosseguimento da execução, a Agravante agora se insurge, buscando transferir a responsabilidade pelo agravamento do débito exclusivamente à coexecutada HDI Seguros S.A., sob a tese de "mora exclusiva" da seguradora. Pretende, com isso, suspender a execução contra si e redirecioná-la, ignorando a natureza solidária da obrigação e o direito do credor.

O Douto Juízo *a quo*, em decisões acertadas, rechaçou tal pretensão, compreendendo que a discussão sobre a culpa interna pelo inadimplemento é matéria a ser resolvida em ação de regresso entre as devedoras, não podendo ser oposta ao credor para frustrar a efetividade da execução.

Embora tenha sido deferido o efeito suspensivo em caráter liminar (Evento 12 deste recurso), demonstrar-se-á que as razões da Agravante são manifestamente improcedentes, violam a coisa julgada e o instituto da solidariedade, devendo a medida ser revogada e o recurso, ao final, integralmente desprovido, com a manutenção da escoreita decisão de primeiro grau.

II. DAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DO RECURSO

a. Da Inoponibilidade de Questões Internas ao Credor - A Natureza da Responsabilidade Solidária e a Coisa Julgada

O cerne do inconformismo da Agravante repousa sobre uma premissa juridicamente equivocada: a de que poderia se eximir de sua obrigação perante o credor, transferindo a responsabilidade pela mora a sua co-devedora solidária. A decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução contra ambas as executadas, aplicou com precisão a legislação civil e processual, não merecendo qualquer reparo.

O título executivo judicial, transitado em julgado, estabeleceu de forma inequívoca a responsabilidade solidária da Agravante e da HDI Seguros S.A. pelo adimplemento da condenação. A solidariedade passiva, nos termos do artigo 275 do Código Civil, confere ao credor, ora Agravado, a prerrogativa de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

A discussão proposta pela Agravante, relativa à suposta "mora exclusiva" da seguradora HDI no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo), constitui matéria de defesa de natureza estritamente pessoal e interna entre as co-devedoras. Tal alegação não tem o condão de afetar a relação jurídica externa, firmada entre as devedoras e o credor, ora Agravado. **A quem recai a culpa pelo atraso no reparo do caminhão e, conseqüentemente, pelo acúmulo dos lucros cessantes, é uma questão a ser dirimida em via própria, qual seja, a ação de regresso, conforme expressamente autorizado pelo artigo 283 do Código Civil.**

Permitir que a Agravante se valha dessa discussão interna para suspender ou redirecionar a execução seria descaracterizar por completo o instituto da solidariedade, esvaziando a garantia conferida ao credor e impondo-lhe o ônus de aguardar a resolução de um conflito que não lhe diz respeito.

A decisão do Juízo de primeiro grau, portanto, não foi omissa nem injusta, ela simplesmente deu fiel cumprimento à coisa julgada.

O título é líquido, certo e exigível contra a Agravante, que figura como devedora solidária. A pretensão de ver a execução direcionada "prioritariamente" à HDI Seguros S.A. carece de qualquer amparo legal, pois, repita-se, a escolha de qual devedor acionar é uma faculdade do credor, e não uma ordem a ser imposta pelo devedor.

Aceitar a tese recursal significaria violar frontalmente a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, transformando a fase de cumprimento de sentença em um novo palco para discussões de mérito já superadas, o que é inadmissível.

b. Da Manifesta Impropriedade dos Embargos de Declaração e da Tentativa de Rediscussão do Mérito

A decisão agravada (Evento 85/86) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante é igualmente irrepreensível. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento estritas, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do que foi decidido.

A Agravante, contudo, utilizou-se de tal via com o nítido e protelatório propósito de reformar a decisão do Evento 82, que havia determinado o prosseguimento da execução.

A decisão embargada (Evento 82) não padecia de qualquer vício. Ao contrário, ela foi clara ao aplicar a lei e a coisa julgada, reconhecendo que a obrigação solidária permite ao credor buscar a satisfação de seu crédito junto a qualquer um dos devedores. Não houve omissão sobre a "mora exclusiva da HDI" porque tal matéria, como já exaustivamente demonstrado, é estranha à relação entre credor e devedores solidários nesta fase processual. A decisão simplesmente não acolheu a tese da Agravante por ser juridicamente impertinente para o momento, o que não se confunde com omissão.

Os argumentos sobre a necessidade de fixar *astreintes* contra a HDI ou de determinar a penhora prioritária de seus bens não visavam a "aclarar" a decisão, mas sim a obter providências executivas que o juiz, em seu livre convencimento, não havia determinado naquele momento, por entender que a execução deveria seguir seu curso regular em face de ambas as devedoras.

O que a Agravante buscava, na realidade, era uma nova decisão sobre o mérito da condução do processo executivo, o que transborda por completo os limites dos embargos de declaração. Assim, a sua rejeição pelo Juízo *a quo* foi medida correta e que deve ser mantida, pois coaduna com a melhor técnica processual e visa a coibir o uso inadequado dos recursos.

c) Da indevida invocação do art. 805 do CPC para restringir a execução

A agravante busca conferir ao art. 805 do CPC alcance que a norma não possui, pretendendo utilizá-lo como fundamento para suspender o cumprimento de sentença e impor ao Agravado a cobrança prioritária contra terceira coexecutada, sob o argumento de menor onerosidade, condição empresarial e suposto limite securitário.

Ocorre que, o sistema executivo se orienta, primariamente, pela efetividade do crédito, razão pela qual a execução realiza-se no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo o devedor com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação (CPC, art. 789).

Assim, a menor onerosidade não se presta a inviabilizar ou esvaziar a tutela executiva, mas apenas a compatibilizar, quando possível, a satisfação do crédito com meios menos gravosos, sem prejuízo do resultado prático.

Outrossim, o art. 805 do CPC não autoriza a pretendida paralisação do feito, tampouco legitima a criação de “ordem” de responsabilização entre coexecutadas. Ao contrário, exige-se do executado a indicação de meio alternativo concreto e igualmente eficaz, ônus que, não atendido, afasta a incidência do dispositivo, nos termos do próprio parágrafo único.

Ademais, havendo obrigação solidária reconhecida no título, é direito do credor exigir o cumprimento integral de qualquer dos coobrigados, não lhe podendo ser imposto o risco da demora ou a transferência do ônus de litígios internos entre devedores (CC, art. 275). Eventual discussão sobre cobertura, limite securitário, mora de seguradora ou direito de regresso é matéria estranha à esfera jurídica do Agravado, devendo ser resolvida entre as coexecutadas, na forma legal (CC, art. 283), sem constranger o credor a aguardar solução que não provocou.

Por conseguinte, a pretensão de suspensão/redirecionamento da execução, ancorada no art. 805 do CPC, deve ser repelida, preservando-se a efetividade do cumprimento de sentença e a força vinculante do título executivo, com manutenção da decisão agravada.

d) Do alegado “excesso de execução” e da inadequação do agravo para paralisar o cumprimento de sentença

A Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso em razão de suposta majoração de valores relacionados ao cumprimento da obrigação, pretendendo, a partir disso, obter efeito suspensivo e reordenar a responsabilidade executiva. Todavia, tal construção não se presta aos fins pretendidos.

Com efeito, eventual excesso deve ser arguido e demonstrado pela via adequada, com fundamentação específica e delimitação objetiva do suposto excesso, inclusive com memória de cálculo quando pertinente, nos termos do regime do cumprimento de sentença (CPC, art. 525). Não se admite que a alegação genérica de excesso sirva como instrumento de suspensão automática da execução, sobretudo quando a medida pleiteada culmina, na prática, em esvaziar a utilidade do título e impor ao credor a espera por controvérsias que não lhe são imputáveis.

Outrossim, mesmo na hipótese de controvérsia sobre valores, a providência adequada é o saneamento e a apreciação pelo juízo de origem, com contraditório efetivo e análise técnica do que se alega excedente, e não a paralisação do feito por meio de agravo com pretensões que extrapolam o mero controle de legalidade do decisum.

Ademais, o pedido recursal, tal como formulado, revela tentativa de re-discutir o mérito do cumprimento e reconfigurar a dinâmica executiva, substituindo, por via indireta, a disciplina do título e da solidariedade. Isso não se coaduna com o sistema processual, que protege a efetividade do crédito e veda o uso de incidentes recursais como sucedâneo para restringir a satisfação do direito reconhecido em juízo.

Por conseguinte, ainda que a Agravante entenda existir divergência quanto a valores, deve debatê-la no momento e na forma próprios, sem impedir o regular prosseguimento da execução em favor do Agravado, razão pela qual o agravo deve ser desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Além disso, note-se, inclusive, que a própria narrativa do recurso fala em orçamento “preliminar mínimo”, o que afasta a ideia de “teto imutável” e reforça que eventual apuração/atualização deve ser feita pela via processual adequada, sem paralisar o cumprimento do título.

No fim, o agravo usa o rótulo “excesso” para obter, por via indireta, a suspensão do feito e o esvaziamento da solidariedade, e isso é exatamente o que deve ser rechaçado, mantendo-se a execução em curso e reservando qualquer ajuste pontual de valores ao juízo de origem, se e quando demonstrado de forma válida

e) Da Necessária Revogação do Efeito Suspensivo Deferido Liminarmente - Prevalência da Efetividade da Execução e Periculum in Mora Inverso

o Agravado roga a esta Colenda Câmara pela reconsideração e revogação da medida liminar que conferiu efeito suspensivo ao recurso (Evento 12), com base nos sólidos argumentos ora apresentados. Conforme exaustivamente demonstrado, o *fumus boni iuris* (probabilidade de provimento) em favor da Agravante é absolutamente nulo. **Sua tese recursal colide frontalmente com a coisa julgada e com as regras mais basilares da responsabilidade solidária, de modo que a probabilidade de seu recurso ser provido é remota, para não dizer inexistente.**

Por outro lado, o *periculum in mora* (risco pela demora) milita integralmente em favor do Agravado, configurando um claro cenário de *periculum in mora* inverso. O caminhão do Agravado, seu único e indispensável instrumento de trabalho, está destruído e inoperante desde 23 de fevereiro de 2021. A sentença, proferida em maio de 2023, determinou o conserto do bem em 60 dias, prazo solenemente ignorado pelas devedoras. **O Agravado, portanto, está privado de sua principal fonte de renda há quase cinco anos, suportando um prejuízo que se agrava a cada dia.**

A suspensão da execução, deferida liminarmente, serve apenas para premiar a inércia e a conduta processual questionável da Agravante e de sua co-devedora, protelando ainda mais o sofrimento de quem foi a vítima do ato ilícito original.

Os lucros cessantes continuam a se acumular justamente porque as devedoras se recusam a cumprir a obrigação principal: o conserto do veículo. Manter a execução paralisada em face da Agravante significa chancelar essa conduta e perpetuar o dano ao credor.

O argumento de que a Agravante é uma "microempresa" não pode servir como um escudo perpétuo para frustrar a satisfação de um crédito judicialmente reconhecido, cuja origem é um dano por ela mesma causado e cujo montante foi agravado pela inércia das próprias devedoras. A efetividade da execução e a dignidade da justiça não podem ser subjugadas por manobras que visam unicamente a postergar o cumprimento de uma obrigação líquida, certa e exigível.

Com efeito, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a atribuição (e a manutenção) de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Desse modo, sendo inexistente a probabilidade de provimento, como demonstrado, **impõe-se, por si só, a revogação da medida liminar, independentemente de qualquer outra consideração.**

III. DOS PEDIDOS

Em razão do exposto, o Agravado requer a esta Colenda Câmara:

a) o **recebimento e processamento** destas contrarrazões, por serem tempestivas e pertinentes;

b) a **imediata revogação do efeito suspensivo** concedido liminarmente (Evento 12), em razão da ausência de *fumus boni iuris* e da existência de *periculum in mora* inverso em desfavor do Agravado, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem;

c) no mérito, seja **totalmente negado provimento** ao Agravo de Instrumento interposto, por seus fundamentos colidirem com a coisa julgada e as regras da responsabilidade solidária;

d) A **manutenção integral da r. decisão agravada** (Evento 85/86, que confirmou o Evento 82), que corretamente rejeitou os embargos de declaração e determinou o prosseguimento da execução em face da Agravante, por ser medida de direito e de justiça;

e) A **condenação da Agravante** ao pagamento das custas processuais e à **majoração dos honorários advocatícios** em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado por seus patronos nesta instância.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 29 de dezembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Evento 24

Evento:

CONTRARRAZOES REFER AOS EVENTOS 14 E 15

Data:

22/01/2026 17:19:27

Usuário:

RS018673 - LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - ADVOGADO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

24

CABANELLOS /

Advocacia

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 11ª CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001483-31.2024.8.21.0049/RS
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS
AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
AGRAVADO: MAICON DENTI
INTERESSADO: HDI SEGUROS S/A**

HDI SEGUROS S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de seu procurador
signatário, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar, tempestivamente

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

com base nos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor, requerendo ao final o quanto
segue.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome
do Dr. **LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme
art. 272, § 5º do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 22 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente

**LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673**

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMÉRITOS DESEMBARGADORES

I - SÍNTESE DO AGRAVO

A agravante sustenta, em síntese, que haveria mora exclusiva da seguradora no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo); o aumento dos lucros cessantes decorreria exclusivamente da conduta da seguradora; haveria excesso de execução; pretende afastar sua responsabilidade pelo saldo remanescente da execução; invoca sua condição de microempresa como fundamento para suspender atos executórios.

Todavia, nenhuma dessas alegações encontra respaldo jurídico ou fático suficiente, tratando-se de tentativa evidente de rediscutir matéria já decidida e de deslocar indevidamente à seguradora obrigação fora dos limites da apólice e que lhe compete como devedora solidária na condenação.

II – DO MÉRITO RECURSAL

2.1 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LIMITADA DA SEGURADORA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A agravante constrói todo o seu recurso sobre três premissas centrais: a) que haveria mora exclusiva da seguradora no cumprimento da obrigação de fazer; b) que os lucros cessantes posteriores ao prazo de 60 dias deveriam ser imputados exclusivamente à seguradora; c) que a execução deveria prosseguir prioritariamente contra a seguradora, suspendendo-se atos contra a agravante.

O problema é que **essas teses não constam do título executivo judicial** e colidem frontalmente com a própria delimitação da condenação e com a coisa julgada.

Ao contrário do que sustenta a agravante, a própria seguradora já demonstrou, em seu agravo de instrumento (anexo), que a sentença consignou expressamente que a responsabilidade da seguradora se limita à rubrica de Danos Materiais e que a execução direcionada além desse limite configura excesso:

Registro que a responsabilidade da ré HDI SEGUROS S.A., quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

CABANELLOS /

Advocacia

Portanto, pretende a agravante, indevidamente, **ampliar, por via recursal, o conteúdo do título judicial já formado.**

Nota-se que o recurso dedica esforço argumentativo à exposição de dificuldades econômicas e consequências práticas da execução, mas deixa de enfrentar o ponto essencial: **não existe no título judicial qualquer comando que autorize a transferência integral do ônus executório à seguradora.**

Portanto, antes mesmo de se ingressar no mérito recursal, impõe-se reconhecer que o agravo parte de uma **premissa viciada**: tenta discutir matéria que **não está contida na decisão agravada**, buscando ampliar artificialmente o objeto do recurso e ultrapassar os limites legais do cumprimento de sentença.

Além disso, a própria agravante reconhece que a condenação estabeleceu **responsabilidade solidária entre as rés** pelo conserto e pelos lucros cessantes, ALÉM DISSO, a determinação da condenação é clara no sentido de que o autor/exequente poderia promover o conserto, não sendo crível direcionar as requeridas morosidade no prosseguimento do reparo, quando ele poderia e é o maior interessado no conserto.

Aliado a isso, o valor de mercado do veículo pretendido supera significativamente o montante buscado para reparo (desde à época do sinistro em que o caminhão detinha valor máximo apurado de R\$ 55.000,00 (conforme consultas anexas), evidenciando que a inércia do exequente em relação ao prosseguimento do reparo está diretamente justificada quando há decisão em pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R\$ 3.000,00, o que, convenhamos, é totalmente conveniente ao autor não providenciar o reparo do seu caminhão e cobrar mensalmente o valor de R\$ 3.000,00.

A seguradora entrou diversas vezes em contato com o autor, tanto na via administrativa, como na judicial, propondo a resolução da situação, seja pelo pagamento dos valores para o autor proceder com o conserto, seja para pagamento do valor de mercado do veículo, **todas propostas recusadas.** Ainda, após a sentença, a seguradora tentou contato com a oficina, tendo o proprietário informado seu desinteresse em realizar o conserto:

24/05/2023 14:17:12 - SILVIAAD - [OUTROS] - De: Andressa de Moura Nascimento Paranhos Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2023 09:48 Para: Silvia Artioli Duarte Araujo Cc: Renato Orlandelli Pahim ; Vilmar Egidio Barzaghi Assunto: RE: **Decisão judicial - conserto - Pasta 503249 - SINISTRO 010205351061885 - MAICON DENTI Silvia, bom dia. Entrei em contato na data de hoje com a oficina, onde o proprietário Sr. Sergio, informou que o caminhão ainda está na oficina. Terceiro fez contato semana passada, pedindo a oficina que deixe o caminhão em um local coberto, pois está em negociação com a CIA. Sr. Sergio, informou ainda que o caminhão é passível de reparação, porém orçamento atualizado irá superar o valor do caminhão. Na época foi realizado todas as tratativas

CABANELLOS /
Advocacia

junto ao terceiro, que não aceitou valor para acordo e nem indenização integral. 25/05/2021 09:40:46 VILMARB 09:40:46 09:40:46 Agenda Interna Terceiro não aceitou proposta de acordo no valor de R\$ 31.000,00 para reparos de forma particular e nem seguir com a indenização integral no valor de R\$ 55.000,00, orçamento elaborado para reparos ultrapassam R\$ 80.000,00, processo baixado automaticamente pelo sistema, terceiro acionará judicialmente. O caminhão devido ao ano, não tem mais o valor de tabela FIPE. Teremos que realizar levantamentos para verificar o valor de mercado. Atenciosamente.

25/05/2023 14:28:20 - SILVIAAD - [OUTROS] - De: Silvia Artioli Duarte Araujo Enviado: quarta-feira, 24 de maio de 2023 14:20 Para: Andressa de Moura Nascimento Paranhos Cc: Renato Orlandelli Pahim ; Vilmar Egidio Barzaghi Assunto: RES: **Decisão judicial - conserto - Pasta 503249 - SINISTRO 010205351061885 - MAICON DENTI Andressa Obrigada pelo rápido retorno. Peço então a gentileza de apurar qual seria o valor a ser oferecido, a fim de tentarmos encerrar o processo por acordo, pois o conserto acredito ser inviável, inclusive para a Cia. Obrigada novamente. At.te,

01/06/2023 17:22:12 - SILVIAAD - [OUTROS] - **Mensagem: Prezada Reguladora, Para este processo de 2021, precisamos de um retorno na oficina para refazer o orçamento considerando os preços atuais e negociar com a oficina e ver possibilidades de reparos ou não. Efetuar novas imagens para identificar se teve algum tipo de agravo face o tempo decorrido e verificar condições técnicas em caso de futuro funcionamento. Verificamos e o veículo ainda encontra-se na oficina sem reparos e pedimos uma certa urgência em um retorno. Obrigado JOACIR DE JESUS DE LARA

03/07/2023	08:59:03	RETORNO	08:59:03	08:59:03	Agenda Interna 
Parecer : REGULADOR: NERY SR ANALISTA EM CONTATO COM RESPONSÁVEL DA OFICINA SR SERGIO INFORMA QUE, NAO VAI REALIZAR NOVO ORCAMENTO, NAO TEM MAIS INTERESSE EM REALIZAR O REPARO DO CAMINHAO UMA VEZ AQUE DEVIDO AO TEMPO PARADO SERA NECESSARIO ABRIR O MOTOR PARA REAVALIACAO.					

Portanto, evidente que o reparo do veículo não estava vinculado diretamente na obrigação da seguradora, mas de todas às partes, em especial ao autor que passados 60 dias da decisão, poderia promover o reparo, não o fez. Ainda, conforme se verifica, o reparo do veículo não era mais possível, aliás, desde o sinistro, **o valor para reparo era significativamente maior que o valor de venda do caminhão.**

Desta maneira, não houve qualquer conduta da seguradora que a torne responsável por eventuais prejuízos acima do valor da cobertura de Danos Materiais.

Ademais, a tentativa de transferir integralmente à seguradora a responsabilidade pelo suposto agravamento do débito configura **inovação inadmissível em fase de cumprimento de sentença** e verdadeira tentativa de rediscussão do título judicial, em violação direta à coisa julgada (art. 502 do CPC).

Ante o exposto, não merece amparo a pretensão recursal do recorrente, nos termos aqui propostos.

2.2 – DA AUSÊNCIA DE PROVA DE MORA EXCLUSIVA DA SEGURADORA

O agravo constrói narrativa unilateral no sentido de que a seguradora teria permanecido inerte quanto ao conserto do veículo. Contudo, **não demonstra, com base objetiva nos autos, qualquer conduta dolosa, protelatória ou abusiva atribuível exclusivamente à seguradora.**

Não basta alegar. Caberia à agravante comprovar, de forma inequívoca que a seguradora tinha todas as condições para autorizar o conserto; que inexistiam pendências operacionais, administrativas, jurídicas ou técnicas; que o autor não deu início ao reparo; ou que sua própria conduta não contribuiu para o atraso.

A ausência dessa demonstração inviabiliza por completo a tese de mora e inércia da Cia.

Ademais, consoante aqui indicado, o conserto do veículo é significativamente superior ao valor de venda, isso desde à época do acidente, tendo inclusive a oficina indicado que não teria interesse no conserto, dada as condições do reparo.

E ainda que supere a questão de o autor buscar ressarcimento por prejuízo significativamente superior ao dano, ele poderia ter dado andamento no conserto do caminhão, tal como determinado na sentença, não o fez.

Portanto, na ótica da recorrida, essa postura do autor/exequente merece ser revista, constatando que o Cia não agiu com desídia, não havendo que se falar em sua responsabilidade por valores além dos limites da apólice.

O que se percebe, na realidade, é a tentativa de transformar a seguradora em **garantidora universal, atribuindo à seguradora responsabilidade ilimitada por todos os efeitos econômicos do processo**, o que não encontra amparo legal.

2.3 – DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR A ESTRUTURA DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA

A decisão de primeiro grau já enfrentou a impugnação apresentada pela seguradora, rejeitando determinadas deduções por razões processuais, matéria que inclusive é objeto de agravo próprio e ainda pende de apreciação, mas **não reconheceu qualquer conduta abusiva, ilícita ou protelatória da seguradora.**

CABANELLOS /

Advocacia

A insurgência da agravante não decorre de erro material na execução, mas de inconformismo com a própria estrutura da condenação solidária, e que a responsabilidade da seguradora é dentro dos limites da cobertura de danos materiais, a qual restou exaurida com o depósito judicial nos autos.

Pretende-se, em síntese, afastar a própria responsabilidade quando lhe desfavorece e atribuí-la integralmente à seguradora quando lhe convém, o que não encontra amparo jurídico.

2.4 - SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVANTE NÃO AFASTA A EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO

A alegação de que a agravante é microempresa, embora humanamente compreensível, não possui qualquer relevância jurídica para afastar sua responsabilidade patrimonial decorrente de título judicial válido.

O processo civil brasileiro não comporta relativização da coisa julgada ou da responsabilidade executiva com base em capacidade econômica da parte.

Aceitar tal argumento significaria criar uma categoria informal de "imunidade executiva por vulnerabilidade financeira", o que não encontra qualquer amparo legal.

2.5 - DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) E DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA ALÉM DOS CONTORNOS CONTRATUAIS

A agravante constrói parte relevante de seu recurso sobre a premissa de que a seguradora deveria responder ilimitadamente pelos prejuízos suportados, especialmente em razão de suposta mora no cumprimento da obrigação. Essa tese, contudo, **não encontra respaldo no título executivo, no contrato de seguro e nem no ordenamento jurídico.**

O contrato de seguro é regido pelo princípio da **limitação objetiva do risco**, sendo o **limite máximo de indenização (LMI)** elemento essencial da própria natureza da avença. Nos termos do art. 757 do Código Civil, vigente à época dos fatos, a obrigação do segurador consiste em garantir interesse legítimo do segurado **"até o limite da importância segurada"**, não havendo espaço jurídico para ampliação dessa responsabilidade sem previsão expressa no título ou no contrato.

No caso concreto, conforme já demonstrado no agravo interposto pela própria seguradora, a condenação judicial **delimitou expressamente a responsabilidade da seguradora à rubrica de danos materiais**, e dentro dos limites contratuais da cobertura securitária. A execução, portanto, deve necessariamente respeitar essa moldura objetiva, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

CABANELLOS /

Advocacia

A pretensão da agravante de ultrapassar o limite máximo de indenização, sob o argumento de suposta mora da seguradora, representa verdadeira tentativa de **criação de nova condenação**, não contida no título judicial. Trata-se de inovação inadmissível em sede de cumprimento de sentença, conforme anteriormente mencionado, em afronta direta aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC.

Importa destacar que o cumprimento de sentença não comporta interpretação extensiva para ampliar a obrigação reconhecida judicialmente. O que se executa é **exatamente o que foi decidido**, nem mais, nem menos. Qualquer pretensão de responsabilização adicional da seguradora, seja por alegada mora, seja por supostos prejuízos supervenientes, exigiria mais que o simples redirecionamento da execução.

Nesse contexto, o que a agravante pretende é converter a seguradora em **garantidora universal de todo e qualquer prejuízo decorrente do litígio**, dissociando a obrigação securitária dos limites objetivos do contrato e do próprio comando sentencial. Essa construção, além de juridicamente inviável, subverte a lógica do sistema securitário e viola frontalmente a segurança jurídica.

A rigor, admitir a tese da agravante equivaleria a esvaziar completamente a função jurídica do limite máximo de indenização, tornando irrelevante o próprio conteúdo econômico do contrato de seguro e da condenação judicial. Trata-se de consequência que não pode ser cancelada por este Egrégio Tribunal.

Assim, é imprescindível reconhecer que a responsabilidade da seguradora se encontra **objetivamente limitada** pelo contrato; inexistente qualquer autorização judicial para ampliação dessa responsabilidade; a execução além desses limites configura **excesso manifesto**, e não inadimplemento da seguradora.

Por essas razões, a tese recursal da agravante deve ser integralmente repelida.

2.6 - DA INEXISTÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA À LUZ DOS PAGAMENTOS E DEPÓSITOS COMPROVADOS NO AGRAVO DA SEGURADORA

A narrativa da agravante de que a seguradora teria permanecido omissa por mais de dois anos simplesmente não resiste ao confronto com os elementos objetivos já expostos no agravo da própria seguradora.

Conforme demonstrado naquele recurso e no decorrer da presente peça, a seguradora não se manteve inerte; tentou em diversas oportunidades a resolução com o autor (tanto na via administrativa, assim como durante o trâmite do processo, inclusive, após sentença, tendo o proprietário da oficina indicado que o conserto não seria mais de seu interesse); efetuou pagamentos

administrativos; promoveu reembolsos; e, principalmente, depositou judicialmente o valor correspondente ao saldo residual de sua responsabilidade contratual.

Por outro lado, tanto o autor como a parte agravante detinham igual responsabilidade de providenciar o conserto do veículo, não fizeram.

Esses fatos afastam, por completo, qualquer tentativa de construção de uma suposta "mora dolosa" ou "inadimplemento abusivo" da seguradora.

A rigor, o que existe é o oposto: há conduta ativa da seguradora no cumprimento da obrigação, enquanto a parte adversa tenta, artificialmente, requalificar o cumprimento como inadimplemento para justificar o redirecionamento integral da execução.

2.7 - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE DEMONSTRADO NO AGRAVO DA SEGURADORA

Outro ponto absolutamente ignorado pela agravante é que o agravo da seguradora não discute matéria abstrata ou teórica, mas aponta vício objetivo na execução: o direcionamento da cobrança em valor superior ao limite da cobertura contratual e sem dedução dos pagamentos já realizados.

O recurso da seguradora deixa claro que a execução foi direcionada em seu montante integral, sem deduzir os pagamentos já realizados e que eventual levantamento ou bloqueio de valores além do limite contratual acarretaria perda patrimonial indevida, configurando dano grave e de difícil reparação.

Essa fundamentação, inclusive, embasou o pedido de efeito suspensivo formulado pela seguradora, com base no risco concreto de constrição indevida de patrimônio.

Portanto, não se está diante de discussão meramente interpretativa, mas de vício objetivo de execução, que reforça ainda mais a improcedência da tentativa da agravante de imputar à seguradora responsabilidade ilimitada.

2.8 - DA INCOERÊNCIA ENTRE AS TESES DA AGRAVANTE E OS ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS

Enquanto a agravante sustenta inadimplemento da seguradora e pretende transferir-lhe integralmente os efeitos da execução, os elementos constantes nos autos demonstram cumprimento da obrigação contratual, restando apenas controvérsia acerca de excesso de execução.

As duas narrativas são incompatíveis.

O recurso da agravante, além de dissociado do título judicial, contraria os próprios dados objetivos documentados no processo.

2.9 - DA DISTORÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO

A agravante tenta atribuir natureza subjetiva (culpa, mora, conduta abusiva) a uma controvérsia que é essencialmente objetiva: limites da apólice, valores pagos, depósitos realizados e montante executado.

Esse tipo de distorção não pode ser acolhido por Tribunal algum, sob pena de se permitir que o cumprimento de sentença se transforme em espaço de punição subjetiva, e não de execução objetiva do título.

2.10 – DA CONDUTA OMISSIVA DO PRÓPRIO CREDOR E DA AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O SUPOSTO ATRASO E A SEGURADORA

Há um dado objetivo dos autos que, por si só, já enfraquece substancialmente toda a narrativa construída pela agravante, e que foi convenientemente pouco tratado em seu recurso.

Na sentença proferida no evento 78 dos autos n.º 5001804-71.2021.8.21.0049/RS, o juízo foi absolutamente claro ao estabelecer que:

juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Ou seja, o próprio título judicial não condicionou a realização do conserto exclusivamente à atuação da seguradora, mas expressamente transferiu ao autor a possibilidade (e a responsabilidade), de promover diretamente o reparo do veículo caso o prazo não fosse observado.

Esse comando é juridicamente relevante e não pode ser ignorado.

Se, de fato, a parte autora entendia estar diante de atraso indevido, possuía instrumento judicial expresso para mitigar o próprio prejuízo, podendo buscar o conserto por conta própria e, posteriormente, discutir eventuais valores na via própria.

Não o fez.

A omissão do credor, que deixa de exercer faculdade expressamente conferida pelo título judicial, rompe o nexo causal necessário para imputação de responsabilidade à seguradora. O

ordenamento jurídico não admite que alguém permaneça inerte diante de uma autorização judicial clara e, posteriormente, possa utilizar essa própria inércia como fundamento para ampliar artificialmente e **de forma exponencial** a obrigação da parte adversa.

Nesse cenário, a tentativa de imputar à seguradora a integralidade dos efeitos econômicos do tempo decorrido revela-se ainda mais frágil: houve instrumento processual disponível para contenção do alegado prejuízo, e ele simplesmente não foi utilizado.

Não se trata, portanto, de mora da seguradora, mas de escolha processual da própria parte autora, que preferiu não exercer a prerrogativa que lhe foi concedida pelo juízo e, agora, tenta converter essa opção em vantagem patrimonial indevida.

Esse comportamento contraria não apenas a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC e art. 422 do CC), como também reforça o caráter artificial da narrativa construída no agravo.

2.11 - DA LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONVERSÃO EM FATOR DE RESPONSABILIZAÇÃO

A construção argumentativa da agravante também incorre em vício conceitual grave ao sugerir, ainda que implicitamente, que o simples fato de a seguradora exercer seu direito de recorrer, especialmente por meio de agravo de instrumento próprio, voltado à correção de excesso de execução, configuraria conduta reprovável ou fator de agravamento de sua responsabilidade.

Tal raciocínio é juridicamente insustentável.

O direito ao duplo grau de jurisdição e à utilização dos meios recursais legalmente previstos constitui garantia constitucional fundamental (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil), integrando o núcleo essencial do devido processo legal. O exercício regular desse direito não pode ser convertido em presunção de mora, abuso ou conduta ilícita.

Ao contrário, recorrer de decisão judicial quando existente fundamento jurídico plausível, como ocorre no presente caso, em que se discute objetivamente excesso de execução e extrapolação dos limites do título e da cobertura contratual, constitui manifestação legítima de defesa técnica e não pode gerar qualquer consequência sancionatória indireta.

Aceitar a lógica proposta pela agravante equivaleria a criar um precedente perigoso: o de que a parte, para evitar suposta "culpa processual", deveria abdicar de seu direito de recorrer, ainda que diante de evidente ilegalidade ou risco patrimonial. Isso subverteria completamente a lógica do sistema processual e violaria frontalmente as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Mais do que isso: o agravo interposto pela seguradora não possui caráter protelatório, mas fundamento técnico claro, lastreado em elementos objetivos dos autos, limites da apólice, valores pagos, depósitos realizados e execução superior ao efetivamente devido. Trata-se, portanto, de recurso legítimo, necessário e juridicamente qualificado.

Não se pode admitir, sob qualquer perspectiva dogmática séria, que o uso regular de um instrumento processual previsto em lei seja artificialmente ressignificado como fator de responsabilização material.

Assim, a tentativa da agravante de transformar o exercício legítimo do direito de defesa em argumento de culpa ou mora deve ser rechaçada com veemência, por absoluta incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito e com a estrutura básica do processo civil contemporâneo.

2.12 – DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA E DO ESGOTAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA, CONFORME DEMONSTRADO NO AGRAVO DA SEGURADORA

A alegação da agravante de suposto inadimplemento ou mora da seguradora não resiste à análise dos elementos objetivos já apresentados no agravo de instrumento interposto pela própria seguradora, no qual restou documentalmente comprovado o cumprimento integral da obrigação securitária.

Conforme demonstrado naquele recurso, a seguradora realizou pagamentos administrativos, efetuou reembolsos e promoveu depósitos judiciais que culminaram no esgotamento integral da importância segurada, o que se consolidou em 19/03/2024.

A partir do momento em que a cobertura securitária foi integralmente exaurida, cessou qualquer possibilidade jurídica de imputação de novos valores à seguradora, pois sua obrigação encontrava-se integralmente cumprida nos estritos limites do contrato e do próprio título judicial.

Não se trata, portanto, de inadimplemento, mora ou resistência injustificada, mas de cumprimento efetivo e comprovado da obrigação, com quitação da totalidade da responsabilidade contratual da seguradora.

A manutenção de atos executórios após o esgotamento da cobertura, ou a tentativa de redirecionamento da execução para além desse marco temporal e econômico, configura evidente excesso de execução, além de violação direta ao art. 757 do Código Civil, vigente à época dos fatos; aos limites objetivos da condenação; e à própria coisa julgada.

CABANELLOS /

Advocacia

A narrativa da agravante, que insiste em imputar responsabilidade contínua à seguradora mesmo após o exaurimento comprovado da obrigação, revela-se, portanto, juridicamente inconsistente e dissociada da realidade processual documentada nos autos.

Uma vez comprovado o adimplemento integral da obrigação securitária, não subsiste qualquer fundamento para responsabilização adicional da seguradora, devendo ser repelida toda tentativa de ampliação artificial da execução.

III – DOS PEDIDOS

Ex positis, pugna a agravada que seja **negado provimento** ao recurso de agravo de instrumento interposto, consoante fundamentação supra.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do Dr. **LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 22 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

OAB/RS 18.673

Mês de referência:	março de 2021
Código Fipe:	509038-5
Marca:	MERCEDES-BENZ
Modelo:	L-1113 3-Eixos 2p (diesel)
Ano Modelo:	1981
Autenticação	n9cr2dh443gm
Data da consulta	quinta-feira, 25 de março de 2021 11:44
Preço Médio	R\$ 29.002,00

Evento 25

Evento:

PETICAO

Data:

22/01/2026 17:59:20

Usuário:

RS018673 - LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - ADVOGADO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

25



R\$ 55.000

1971 | 111.111 Km

M/benz L1113 Bau De 10,o
Metros,somente Venda!!!!

São Paulo



R\$ 17.500

1971 | 0 Km

Mb 1113 Truck

São Paulo



R\$ 38.000

1971 | 10.000 Km

Mb-1113 Turbo Hidráulico, Freio A Ar
Ano /71

São Paulo



Caminhão truck Mercedes
1113

R\$ 33.000

7 fev
12:58

100.000 km | Diesel

● Anunciante online

Itapeva, Conjunto Habitacional Danilo Lucano Gimenez - DDD 15



R\$ 42.000

1971 | 888.888 Km

Mb 1113 1971 Truck Turbo Hidráulico

Paraná

Evento 26

Evento:

DECORRIDO PRAZO

Data:

24/01/2026 01:07:46

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

26

Complemento:

Refer. ao Evento: 18

Evento 27

Evento:
DECORRIDO PRAZO

Data:
29/01/2026 01:07:58

Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
27

Complemento:
Refer. ao Evento: 17

Evento 28

Evento:
CONCLUSOS PARA DECISAO COM CONTRARRAZOES

Data:
29/01/2026 13:20:27

Usuário:
CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
28

Complemento:
Sec11CCiv -> GabLABGS

Evento 29

Evento:

INCLUSAO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PELO RELATOR

Data:

31/03/2026 16:48:02

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

29

Complemento:

Sessão Telepresencial

Data da sessão: 15/04/2026 13:30 - Sala de Sessão 511 - 5º Andar - TJ/RS - Porto Alegre/RS

Sequencial: 333

Evento 30

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A COMUNICACAO ELETRONICA

Data:

31/03/2026 16:48:02

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

30

Complemento:

Sessão Telepresencial

Evento 31

Evento:
DISPONIBILIZADO NO DIARIO ELETRONICO PAUTA

Data:
01/04/2026 02:04:34

Usuário:
SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
31

Complemento:
no dia 01/04/2026
Data da sessão: 15/04/2026 13:30

Evento 32

Evento:

CONHECIDO O RECURSO E NAOPROVIDO

Data:

15/04/2026 20:33:17

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHAPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

32

Complemento:

por unanimidade



Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO TELEPRESENCIAL DE 15/04/2026

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

PROCURADOR(A): FRANCISCO WERNER BERGMANN

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

ADVOGADO(A): SANDRA CRISTINA OTTO (OAB SC061984)

ADVOGADO(A): RODRIGO GONÇALVES (OAB SC029322)

AGRAVADO: MAICON DENTI

ADVOGADO(A): MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO (OAB RS102927)

ADVOGADO(A): DANIEL GOLISZEVSKI (OAB RS079906)

ADVOGADO(A): BELCHIOR FRIZON (OAB RS091887)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Telepresencial do dia 15/04/2026, na sequência 333, disponibilizada no DE de 01/04/2026.

Certifico que a 11ª Câmara Cível, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
A 11ª CÂMARA CÍVEL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR AMADEO HENRIQUE RAMELLA BUTTELLI

VOTANTE: DESEMBARGADORA MARA LUCIA COCCARO MARTINS

CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM
Coordenadora

Evento 33

Evento:

JUNTADA DE RELATORIOVOTOACORDAO

Data:

16/04/2026 10:24:31

Usuário:

MMOELLER - MARIANE MOELLER - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

33



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS** contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por **MAICON DENTI**, em que o juízo de origem julgou improcedente a impugnação à execução, nos seguintes termos:

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME** e **HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da

seguradora.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** proposta por **HDI SEGUROS S.A.** contra **MAICON DENTI**.

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais, sustenta que o título executivo judicial condenou a si e a seguradora HDI, de forma solidária, ao conserto de um veículo e ao pagamento de lucros cessantes mensais até a efetiva reparação. Alega que a inércia exclusiva da seguradora em autorizar o conserto, por mais de dois anos, causou um acúmulo exorbitante da dívida a título de lucros cessantes. Argumenta que, na condição de microempresa, não pode ser responsabilizada pela mora da coexecutada, uma instituição de grande porte econômico. Aduz, ainda, a existência de excesso de execução, decorrente da majoração unilateral do custo do conserto pelo credor. Aponta que o juízo de origem foi omisso ao não analisar os argumentos e pedidos formulados na petição do Evento 48, onde expôs sua vulnerabilidade e a responsabilidade da seguradora, requerendo medidas coercitivas contra esta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para suspender a execução contra si e direcioná-la prioritariamente à seguradora HDI, reconhecendo a responsabilidade desta pelo agravamento do débito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (12.1).

Foram apresentadas contrarrazões (23.1 e 24.1).

É o relatório.

VOTO

O presente agravo de instrumento versa sobre a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pela coexecutada, ora agravante, mantendo a determinação de prosseguimento dos atos executórios em seu desfavor, no contexto de uma obrigação solidária decorrente de condenação por acidente de trânsito.

De início, cumpre registrar, por relevante, que esta mesma Colenda Câmara, em 11 de fevereiro de 2026, julgou o agravo de instrumento n. 5300098-40.2025.8.21.7000, interposto pela seguradora HDI contra a mesma decisão que julgou improcedente sua impugnação. Naquela oportunidade, o recurso da seguradora foi provido para reconhecer a possibilidade de abatimento, do limite máximo de sua apólice, dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, reformando a decisão de primeiro grau naquele ponto específico.

Destaco a fundamentação do acórdão:[...]

Para a adequada compreensão da controvérsia, é imperativo recapitular a marcha processual que antecedeu o presente recurso. A demanda originária consiste em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2021. Após a devida instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando solidariamente as rés, R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS e a ora agravante, HDI SEGUROS S.A., ao pagamento de danos emergentes (conserto do caminhão do autor) e lucros cessantes. A responsabilidade da seguradora foi expressamente limitada ao capital segurado na apólice para danos materiais.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Com o trânsito em julgado, certificado em 15 de outubro de 2024, o autor, ora agravado, deu início à fase de cumprimento de sentença.

Intimada para o pagamento voluntário do débito, a seguradora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter realizado pagamentos administrativos relacionados ao sinistro. Especificamente, informou ter pago as quantias de R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021, e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando, segundo a decisão agravada, R\$ 49.866,36. Com base nesses pagamentos pretéritos, sustentou que o limite de sua apólice estaria parcialmente exaurido, resultando em excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, na decisão ora recorrida, rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e de inovação processual indevida, por entender que a matéria deveria ter sido arguida e provada na fase de conhecimento.

*No entanto, importante destacar os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O título executivo judicial, cuja cópia da sentença foi juntada aos autos, é inequívoco ao estabelecer **a condenação solidária da seguradora e da segurada, mas, ao mesmo tempo, delimitar a responsabilidade da primeira ao montante previsto na apólice para a cobertura de danos materiais**. Tal limitação, portanto, integra o comando sentencial e está protegida pelo manto da imutabilidade.*

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, o fez sob o fundamento de que a alegação dos pagamentos prévios configuraria inovação processual, matéria que estaria, portanto, preclusa. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado, penso que a questão deve ser analisada sob outro prisma. A discussão trazida pela seguradora na fase executiva não visa rediscutir o mérito da condenação, a existência da sua obrigação ou o próprio limite da apólice. Pelo contrário, a seguradora parte da premissa estabelecida no título – sua responsabilidade limitada – para, então, demonstrar o seu exato cumprimento.

A apuração do quantum debeatur é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A alegação e comprovação de pagamentos parciais, que influenciam diretamente no saldo devedor, não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento. Trata-se, em verdade, de um exercício de liquidação da obrigação, demonstrando-se que parte do valor máximo pelo qual poderia responder já foi parcialmente adimplida, ainda que extrajudicialmente, mas em razão do mesmo fato gerador – o sinistro objeto da lide.

Ignorar tais pagamentos levaria a uma situação juridicamente insustentável e contrária a um dos princípios basilares do nosso ordenamento: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se a seguradora já despendeu valores para reparar danos decorrentes do mesmo acidente, seja indenizando outro lesado, seja reembolsando despesas de sua segurada, tais montantes devem, por imperativo lógico e jurídico, ser deduzidos do teto global de sua responsabilidade contratual. Permitir que o credor execute o valor integral da cobertura, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido, seria cancelar o recebimento em duplicidade e impor à seguradora um ônus superior àquele que foi contratado e, mais importante, superior ao que foi determinado pela própria sentença transitada em julgado.

O contrato de seguro, por sua natureza, tem caráter indenizatório, visando à recomposição do patrimônio até o limite do interesse segurado, sendo vedado que a indenização ultrapasse o valor do interesse segurado e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice. A pretensão de executar a integralidade da cobertura, desconsiderando pagamentos já realizados, atenta diretamente contra a função social do contrato de seguro e a própria natureza da obrigação.

Portanto, a apresentação dos comprovantes de pagamento na fase de cumprimento de sentença não representa uma inovação sobre o mérito, mas a efetivação do comando judicial que limitou a responsabilidade da seguradora, permitindo a correta aferição do saldo devedor. A decisão agravada, ao impedir essa apuração sob o rótulo de preclusão, acabou por, na prática, ampliar a responsabilidade da agravante para além do que foi definido no título executivo, o que não se pode admitir.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, reconhecendo-se a possibilidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora em decorrência do mesmo sinistro, do limite máximo de sua responsabilidade previsto na apólice. A apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem.

Cumpre, ademais, esclarecer que o valor da apólice deve ser corrigido, conforme preconiza a súmula 632 do STJ:

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação do seguro até o pagamento efetivo

Portanto, o limite da apólice deve se submeter a tal correção, pelo índice estabelecido no contrato, ou, na ausência deste, pelo IPCA.

Embora a tese de mérito da impugnação seja acolhida, a questão dos ônus sucumbenciais deste incidente processual específico merece análise apartada, à luz do princípio da causalidade.

Conforme este princípio, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, é inegável que a controvérsia sobre o abatimento dos valores somente surgiu na fase executiva porque a seguradora, ora agravante, permaneceu silente durante toda a fase de conhecimento a respeito dos pagamentos que já havia realizado administrativamente.

O credor, ao iniciar o cumprimento de sentença, o fez com base nos elementos que constavam nos autos até então: uma sentença que fixava uma condenação e um limite de apólice, sem qualquer ressalva sobre deduções. O cálculo por ele apresentado estava, portanto, formalmente correto e justificado diante da omissão da devedora. Foi a conduta omissiva pretérita da seguradora que tornou necessária a apresentação da impugnação para esclarecer fatos que já eram de seu conhecimento desde o início da lide.

Dessa forma, a seguradora, ao não informar oportunamente sobre os pagamentos, deu causa à instauração do incidente de impugnação, gerando trabalho adicional para o patrono da parte adversa e movimentando a máquina judiciária para resolver uma questão que poderia ter sido evitada. Em tal cenário, ainda que vencedora no mérito da impugnação, é a seguradora quem deve arcar com os custos e honorários advocatícios relativos a este incidente específico. Entendimento contrário implicaria penalizar o credor, que agiu de boa-fé com base nas informações que lhe eram disponíveis, por uma controvérsia gerada exclusivamente pela inércia da devedora.

Portanto, a despeito do provimento do recurso para acolher a impugnação, a responsabilidade pelas custas e honorários do incidente deve ser imputada à agravante, por força do princípio da causalidade.

Em razão disso, tendo em vista a omissão da seguradora na fase de conhecimento quanto aos pagamentos ora reconhecidos, condeno a parte impugnante/agravante ao pagamento das custas do incidente e de honorários advocatícios em favor do procurador da parte impugnada/agravada, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

*Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de **julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença** ofertada pela seguradora, reconhecendo o excesso de execução, determinando-se o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após a dedução dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, cujo montante deverá ser apurado pelo juízo de origem.*

É crucial compreender, contudo, que o provimento daquele recurso em nada socorre a pretensão da ora agravante. O referido julgamento apenas tratou da apuração do *quantum debeatur* no que tange à responsabilidade máxima da seguradora, permitindo que esta demonstrasse o adimplemento parcial de sua obrigação contratual. Aquela decisão não teve o condão de afastar a solidariedade, nem de criar uma ordem de preferência na execução.

Ao contrário, ao delimitar o teto de responsabilidade da seguradora, o acórdão proferido no agravo conexo torna ainda mais clara a situação jurídica: uma vez esgotado o limite da apólice da HDI (após os devidos abatimentos a serem apurados na origem), o saldo remanescente da dívida, que continua a existir e a se avolumar em razão dos lucros cessantes, recairá integralmente sobre a outra devedora solidária, a ora agravante.

A análise do recurso exige a abordagem de duas questões distintas: uma preliminar, atinente à admissibilidade de parte das teses recursais, e outra de mérito, referente à extensão da responsabilidade solidária e à oponibilidade de questões internas entre os devedores perante o credor.

De início, impõe-se a análise da admissibilidade das teses recursais que versam sobre o suposto excesso de execução. A agravante argumenta que há excesso tanto na majoração do valor do conserto do veículo quanto na imputação a si da responsabilidade pelos lucros cessantes que se acumularam em decorrência da mora da seguradora coexecutada.

Ocorre que tais matérias, para serem discutidas em sede de cumprimento de sentença, deveriam ter sido veiculadas por meio do instrumento processual adequado e no momento oportuno, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. O prazo para a apresentação de tal defesa é de 15 dias, contados após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante, R.A. MESQUITA, devidamente intimada para o cumprimento da sentença, deixou transcorrer *in albis* o prazo para pagamento e para a subsequente apresentação de impugnação. Apenas em momento posterior, por meio da petição juntada no Evento 48.1, é que veio aos autos para arguir, **de forma incidental e extemporânea**, as teses de excesso de execução e de responsabilidade exclusiva da seguradora pela mora.

A inobservância do prazo e da forma prescrita em lei para a prática do ato processual de defesa acarreta a preclusão temporal do direito de arguir tais matérias. A preclusão, como instituto fundamental para a ordem e a celeridade do processo, impede que questões já superadas ou que deveriam ter sido levantadas em momento específico sejam rediscutidas indefinidamente. A segurança jurídica exige que o processo avance, consolidando as etapas ultrapassadas.

Dessa forma, a tentativa da agravante de suscitar a discussão sobre o excesso de execução por meio de simples petição, muito após o esgotamento do prazo para impugnação, encontra óbice intransponível na preclusão. As matérias que poderiam e deveriam ter sido objeto de impugnação tempestiva não podem agora, por via transversa, ser conhecidas em sede de agravo de instrumento. **A decisão do juízo de primeiro grau, ao não se debruçar sobre o mérito de tais alegações tardias, agiu em conformidade com o devido processo legal.**

Portanto, o recurso não deve ser conhecido nos pontos em que discute o excesso de execução, seja em relação ao valor do conserto, seja em relação à responsabilidade pelos lucros cessantes acumulados, por manifesta preclusão.

Superada a questão preliminar, conheço do recurso no que tange à alegação de omissão do juízo de origem e à pretensão de suspensão da execução com base na natureza da obrigação. Nesta parte, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza da obrigação estabelecida no título executivo judicial. A sentença, já acobertada pelo manto da coisa julgada, foi inequívoca ao condenar as rés – R.A. MESQUITA e HDI SEGUROS S.A. – de forma **solidária** ao pagamento da indenização.

A solidariedade passiva, disciplinada pelo Código Civil, tem como principal característica a garantia conferida ao credor. O artigo 275 do referido diploma dispõe que "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto."

Isso significa que, perante o credor, Maicon Denti, cada um dos devedores é responsável pela integralidade da dívida. A escolha de quem acionar para a satisfação do crédito – se a segurada, se a seguradora, ou ambas concomitantemente – é uma faculdade exclusiva do credor, não cabendo ao devedor impor uma ordem

de preferência ou um direcionamento da execução.

A argumentação da agravante, de que a mora no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo) foi causada exclusivamente pela seguradora, pode até ter relevância, mas não na relação externa com o credor. Essa discussão pertence à esfera da relação jurídica interna entre os codevedores. A lei prevê o mecanismo adequado para essa finalidade: a ação de regresso, conforme estabelecido no artigo 283 do Código Civil, que permite ao devedor solidário que pagou a dívida por inteiro exigir de cada um dos coobrigados a sua cota.

Permitir que a agravante oponha essa discussão interna ao credor seria descaracterizar por completo o instituto da solidariedade, transferindo ao titular do crédito o ônus de aguardar a resolução de um conflito que não lhe diz respeito. A finalidade da solidariedade é, precisamente, proteger o credor, facilitando a cobrança e a satisfação de seu direito. Condicionar a execução contra um dos devedores à prévia excussão de bens do outro ou à definição de culpa pela mora seria criar um benefício de ordem inexistente na solidariedade civil, violando a coisa julgada.

Impõe-se, portanto, conhecer em parte do agravo e, nesta, negar-lhe provimento.

Diante do exposto, voto por **conhecer em parte** do agravo de instrumento e, **na parte conhecida, negar-lhe provimento**.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 16/04/2026, às 09:06:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010331010v8** e o código CRC **1fbbc5e1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 16/04/2026, às 09:06:04

5362388-91.2025.8.21.7000

20010331010 .V8



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO DA EXECUÇÃO. NA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, É FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR ESCOLHER CONTRA QUAL DEVEDOR DIRECIONAR A EXECUÇÃO, NÃO CABENDO AO DEVEDOR IMPOR ORDEM DE PREFERÊNCIA OU ALEGAR QUESTÕES INTERNAS DA SOLIDARIEDADE PARA OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA SI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.

Porto Alegre, 15 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA**, Desembargador Relator, em 16/04/2026, às 09:06:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010331011v7** e o código CRC **8280519e**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 16/04/2026, às 09:06:04

5362388-91.2025.8.21.7000

20010331011 .V7

Evento 34

Evento:

REMETIDOS OS AUTOS COM ACORDAO

Data:

16/04/2026 10:24:31

Usuário:

MMOELLER - MARIANE MOELLER - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

34

Complemento:

GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 35

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
16/04/2026 15:17:19

Usuário:
BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
35

Interessado:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
22/04/2026 00:00:00

Data Final:
13/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Suspensões e Feriados:
Tiradentes: 21/04/2026
Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 36

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
16/04/2026 15:17:19

Usuário:
BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
36

Interessado:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
22/04/2026 00:00:00

Data Final:
13/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Suspensões e Feriados:
Tiradentes: 21/04/2026
Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 37

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:

16/04/2026 15:17:20

Usuário:

BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

37

Agravado:

MAICON DENTI

Prazo:

15 Dias

Status:

ABERTO

Data Inicial:

22/04/2026 00:00:00

Data Final:

13/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO, DANIEL GOLISZEVSKI, BELCHIOR FRIZON

Suspensões e Feriados:

Tiradentes: 21/04/2026

Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 38

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:

16/04/2026 15:17:20

Usuário:

BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

38

Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Prazo:

15 Dias

Status:

AGUARD. ABERTURA

Evento 39

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
16/04/2026 15:17:20

Usuário:
BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:
5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
39

Agravante:
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
22/04/2026 00:00:00

Data Final:
13/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
RODRIGO GONÇALVES, SANDRA CRISTINA OTTO

Suspensões e Feriados:
Tiradentes: 21/04/2026
Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 40

Evento:

ATO ORDINATORIO PRATICADO DOCUMENTO ENCAMINHADO A DISPONIBILIZACAO
NO DIARIO ELETRONICO

Data:

16/04/2026 15:35:11

Usuário:

SECJE - SECJF -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

40

Complemento:

no dia 17/04/2026 - Refer. aos Eventos: 35, 36, 37, 39

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS (originário: processo nº 50014833120248210049/RS)

RELATOR : LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE : R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

ADVOGADO(A) : SANDRA CRISTINA OTTO (OAB SC061984)

ADVOGADO(A) : rodrigo gonçalves (OAB SC029322)

AGRAVADO : MAICON DENTI

ADVOGADO(A) : MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO (OAB RS102927)

ADVOGADO(A) : DANIEL GOLISZEWSKI (OAB RS079906)

ADVOGADO(A) : BELCHIOR FRIZON (OAB RS091887)

INTERESSADO : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A) : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

INTERESSADO : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A) : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ATO ORDINATÓRIO

Intimação realizada no sistema eproc.

O ato refere-se ao seguinte evento:

Evento 32 - 15/04/2026 - Conhecido o recurso e não-provido

Evento 41

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

17/04/2026 02:01:41

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

41

Complemento:

no dia 17/04/2026 - Refer. aos Eventos: 35, 36, 37, 39

Evento 42

Evento:

PUBLICADO NO DJEN

Data:

20/04/2026 03:02:45

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5362388-91.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

42

Complemento:

no dia 20/04/2026 - Refer. aos Eventos: 35, 36, 37, 39